การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำระบบชำระภาษีให้บ้านเกิด (Hometown Tax) มาปรับใช้กับระบบภาษีอากรของประเทศไทย (ฉบับสมบูรณ์)

ธันวาคม 2565

จัดทำโดย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 กรณีศึกษานโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดของประเทศญี่ปุ่น	2
บทที่ 3 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
3.1 โครงสร้างความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	15
3.2 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย	19
3.3 ความแตกต่างของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	31
3.4 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย	40
บทที่ 4 ประเด็นการจัดเก็บภาษีให้บ้านเกิดของประเทศไทย	54
บทที่ 5 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	56
ภาคผนวก	จ
เอกสารอ้างอิง	ฎ

สารบัญรูปภาพ

เรื่อง	หน้า
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างภาษีระดับท้องถิ่น (Local Taxes) ปีงบประมาณ 2561	3
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโครงสร้างการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดของบุคคลธรรมดา	5
ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ระหว่างผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ผู้ประกอบการท้องถิ่น และรัฐบาลท้องถิ่น-รัฐบาลกลาง	6
ภาพที่ 2.4 พื้นที่รับบริจาคทั้งประเทศญี่ปุ่นภายใต้นโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด	7
ภาพที่ 2.5 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้บริจาคเงินต้องกรอกผ่านเว็บไซต์	8
ภาพที่ 2.6 การยืนยันข้อมูลผู้บริจาคและช่องทางการชำระเงินก่อนตัดชำระเงินผ่านเว็บไซต์	8
ภาพที่ 2.7 การประกาศขอรับบริจาคผ่านนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด เพื่อบรรเทาภัยพิบัติของจังหวัดฟูกูชิมะ	9
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างรายการของสมนาคุณท้องถิ่นที่เสนอตอบแทนแก่ผู้บริจาค แบ่งตามจำนวนเงินบริจาค	9
ภาพที่ 2.9 จำนวนบริจาค (ภาพซ้าย) และจำนวนขอลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัย (ภาพขวา) ภายใต้นโยบายการบริจาคให้บ้านเกิด	10
ภาพที่ 2.10 การกระจายตัวของเงินบริจาคจากผู้บริจาค (ภาพซ้าย) และผู้รับบริจาค (ภาพขวา) ปี พ.ศ. 2560	11
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างปลาฮาโมะที่ยังไม่ได้แปรรูป (ภาพซ้าย) เครื่องแปรรูป (ภาพตรงกลาง) และปลาฮาโมะที่แปรรูปแล้วสำหรับของสมนาคุณ (ภาพขวา)	12
ภาพที่ 2.12 สัดส่วนธุรกิจผู้ให้บริการของสมนาคุณ แบ่งตามอัตราส่วนการขายออนไลน์	13
ภาพที่ 3.1 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย	15
ภาพที่ 3.2 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศญี่ปุ่น	17
ภาพที่ 3.3 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41

สารบัญตาราง

เรื่อง	หน้า
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างของสมนาคุณที่แต่ละท้องถิ่นเสนอเป็นของตอบแทนแก่ผู้บริจาค และ 10 ลำดับแรกของเมืองที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุดในปี 2561	6
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยปี 2562 – 2563	19
ตารางที่ 3.2 เงินได้พึงประเมินของบุคคลที่โสดและสมรส	20
ตารางที่ 3.3 การหักค่าใช้จ่ายของประเภทเงินได้แต่ละประเภท	24
ตารางที่ 3.4 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย	28
ตารางที่ 3.5 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่น	31
ตารางที่ 3.6 อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของประเทศญี่ปุ่นสำหรับเงินได้จากการลงทุน	32
ตารางที่ 3.7 อัตราการหักค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับเงินได้จากการจ้างงานของประเทศญี่ปุ่น	33
ตารางที่ 3.8 การหักค่าลดหย่อนสำหรับเงินได้จากการเกษียณอายุของประเทศญี่ปุ่น	34
ตารางที่ 3.9 การหักค่าลดหย่อนที่ให้เฉพาะกรณีผู้มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น	35
ตารางที่ 3.10 การให้สิทธิหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคลในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น	36
ตารางที่ 3.11 การเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลของประเทศญี่ปุ่น	37
ตารางที่ 3.12 การเครดิตเงินบริจาคสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของประเทศญี่ปุ่น	38
ตารางที่ 3.13 การเครดิตเงินบริจาคสำหรับภาษีท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น	38
ตารางที่ 3.14 อัตราภาษีป้าย	42
ตารางที่ 3.15 หลักเกณฑ์การจัดสรรอากรรังนกอีแอ่น	43
ตารางที่ 3.16 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	44
ตารางที่ 3.17 รายละเอียดงบบุคลากร	48
ตารางที่ 3.18 ภาพรวมรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองแยกตามประเภทรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2564	50
ตารางที่ 3.19 ภาพรวมรายได้จากรัฐจัดสรรแยกตามประเภทรัฐจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2564	51
ตารางที่ 3.20 ภาพรวมรายได้จากเงินอุดหนุน แยกตามประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2564	51
ตารางที่ 3.21 รายได้รวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2564	52
ตารางที่ 3.22 ภาพรวมรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2564	52

บทที่ 1

บทนำ

ที่ผ่านมาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยนั้นมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้กับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้ต้องพึ่งพารายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลางเป็นหลัก โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 76 แห่ง เทศบาล (ตำบล เมือง และนคร) จำนวน 2,472 แห่ง องค์กรบริหารส่วนตำบลจำนวน 5,300 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจำนวน 2 แห่ง (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) จากรายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 7 เมษายน 2565 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เองจำนวนทั้งสิ้น 6,109 ล้านบาท รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้จำนวนทั้งสิ้น 85,335 ล้านบาท และรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง จำนวนทั้งสิ้น 103,175 ล้านบาท รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ทั้งสิ้น 194,619 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนใหญ่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับนั้นมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง โดยถือเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการสาธารณะ การสาธารณสุขต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงต้องพึ่งพาเงินจากรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง หากรัฐบาลกลางประสบปัญหาในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงด้วย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการปรับปรุงระบบการดำเนินงานที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำรายได้ที่หาได้เพิ่มเติมดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยปัญหาการรายได้ท้องถิ่นลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่ประสบปัญหาประชากรมีแนวโน้มลดลงในอนาคต รวมทั้งเกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรที่เกิดและเติบโตในชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผชิญปัญหาการจัดเก็บภาษีของแต่ละท้องถิ่นลดลง ไม่เพียงพอต่อการนำไปจัดทำบริการสาธารณะ ส่งผลให้ต้องพึ่งพาแหล่งรายได้จากรัฐบาลกลางในรูปแบบเงินอุดหนุนมากขึ้น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้นำระบบชำระภาษีให้บ้านเกิด (Hometown Tax) มาใช้ โดยเป็นระบบที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นออกไปอาศัยและทำงานต่างท้องถิ่นของตนเอง สามารถบริจาคเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองหรือท้องถิ่นอื่น ๆ ได้ตามความสมัครใจ โดยสามารถนำเงินบริจาคนั้นมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีที่อยู่อาศัย โดยผู้บริจาคจะได้รับของสมนาคุณตอบแทน ซึ่งทำให้ท้องถิ่นมีรายได้ในการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้กับประชาชนโดยอิสระ ไม่ต้องผ่านการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง จึงเป็นที่มาของการศึกษา เรื่อง ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการนำระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดมาปรับใช้กับระบบภาษีอากรของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในการประยุกต์ใช้ระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย

บทที่ 2
กรณีศึกษานโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดของประเทศญี่ปุ่น

2.1 ที่มาและความสำคัญ

ที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาเข้าสู่การเป็นประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลก อย่างไรก็ดี ประเทศญี่ปุ่นยังคงประสบปัญหาอัตราการเกิดต่ำ ส่งผลให้ประชากรมีแนวโน้มลดลงในอนาคต รวมทั้งเกิดกระบวนการเปลี่ยนถ่ายจากชนบทสู่เมืองมากขึ้น (Urbanization) ตามการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรที่เกิดและเติบโตในชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ เพื่อให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานที่ดีกว่า จึงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชน จากเดิมที่เคยมีรายได้จัดเก็บจากฐานประชากรในพื้นที่ต้องเผชิญปัญหาการจัดเก็บภาษีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อการนำไปจัดทำบริการสาธารณะ ส่งผลให้ต้องพึ่งพาแหล่งรายได้จากรัฐบาลกลางในรูปแบบเงินอุดหนุนมากขึ้น และในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางประสบปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณและต้องการใช้งบประมาณไปจัดบริการสาธารณะตามหน้าที่

ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีนายชินโซะ อาเบะ มีนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค จึงประกาศใช้**นโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด** หรือ**ふるさと納税** (Furusato Nozei) เป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้ เพิ่มความเป็นอิสระทางการคลัง และช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

2.2 ระบบโครงสร้างภาษีของประเทศญี่ปุ่น

โครงสร้างภาษีของประเทศญี่ปุ่น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1) ภาษีระดับประเทศ[1] คือ ภาระที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องชำระแล้วนำส่งให้ภาครัฐส่วนกลางเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐและกิจการของรัฐในระดับประเทศ ได้แก่ ภาษีทางตรง (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล) และภาษีทางอ้อม (ภาษีการบริโภค (Consumption Tax))

2) ภาษีระดับท้องถิ่น (Local Taxes)[2] คือ ภาระที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องชำระแล้วนำส่งให้แก่จังหวัด (Prefecture) และเทศบาล (Municipal) ที่ตนอาศัย เช่น ภาษีเพื่อการอยู่อาศัย ภาษีธุรกิจ (Business tax) ภาษีสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Tax) เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาษีระดับท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งในรายรับสำคัญของท้องถิ่น โดยข้อมูลจาก Japan Statistical Yearbook Statistics Bureau (2565) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด (Prefecture) มีรายรับรวมทั้งสิ้น 50.4 ล้านล้านเยน ซึ่งมาจากการจัดเก็บภาษีร้อยละ 41 และเทศบาล (Municipal) มีรายรับรวมทั้งสิ้น 61.3 ล้านล้านเยน ซึ่งมาจากภาษีร้อยละ 33 โดยหากพิจารณารายละเอียดของภาษีระดับท้องถิ่น (ภาพที่ 2.1) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายรับด้านภาษีจากภาษีเพื่อการอยู่อาศัยโดยจัดเก็บได้จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นหลัก แต่ด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าสู่เมืองใหญ่มากขึ้น จึงทำให้ท้องถิ่นเผชิญปัญหาจัดเก็บรายได้ภาษีลดลงไม่เพียงพอต่อการนำไปจัดทำบริการสาธารณะทำให้ท้องถิ่นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากขึ้น (Local Allocation Tax: LAT) ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางประสบปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีข้อกังวลว่า LAT จะนำไปสู่ “กับดักความยากจน” (Poverty Traps) ที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรอคอยเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง

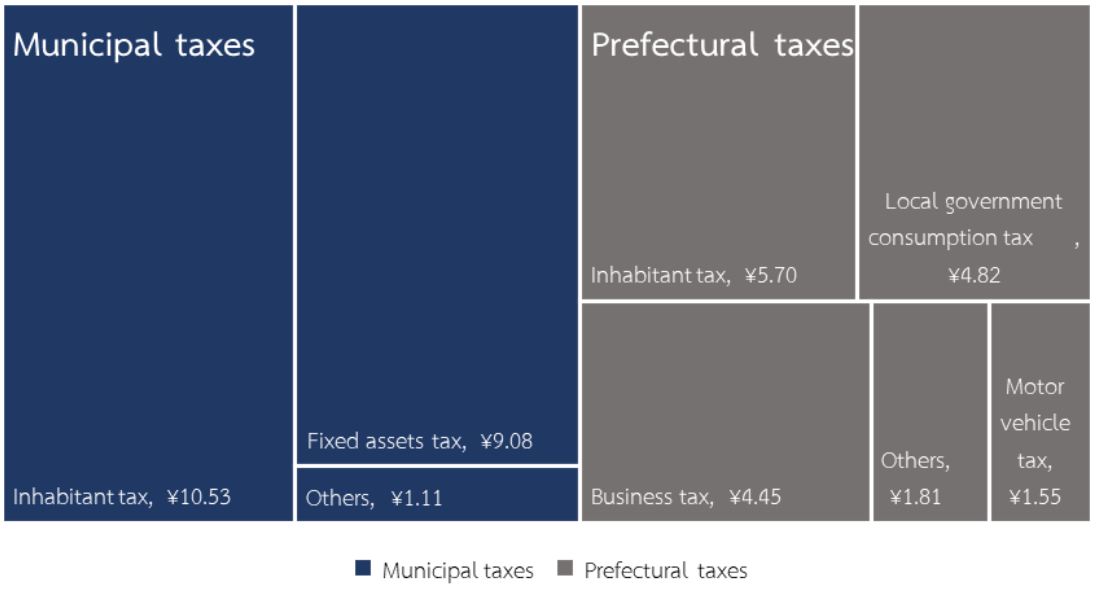
---

[1] ปีงบประมาณ 2563 จัดเก็บภาษีระดับประเทศจำนวน 68 ล้านล้านเยน แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 29% ภาษีเงินได้นิติบุคคล 18% ภาษีการบริโภค (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 32%

[2] ปีงบประมาณ 2561 จัดภาษีระดับท้องถิ่นได้จำนวน 40.8 ล้านล้านเยน แบ่งเป็นภาษีจังหวัด 45% และภาษีเทศบาล 55%

จนกลายเป็นสิ่งฉุดรั้งเศรษฐกิจของท้องถิ่น และส่งผลให้เกิดความอ่อนแอในระยะยาว ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลจึงประกาศใช้นโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด เพื่อให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหักลดหย่อนและหักเครดิตภาษีจากภาษีเงินได้ (Income Tax) ที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐส่วนกลาง (ภาษีระดับประเทศ) และภาษีที่อยู่อาศัย (Inhabitant Tax) ที่ต้องนำส่งให้กับจังหวัดและเทศบาลที่ตนอาศัย (ภาษีระดับท้องถิ่น) เมื่อผู้บริจาคบริจาคเงินเกิน 2,000 เยน ซึ่งเป็นฐานภาษีสำคัญของทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างภาษีระดับท้องถิ่น (Local Taxes) ปีงบประมาณ 2561 (หน่วย: ล้านล้านเยน)



ที่มา: Statistics Bureau, Japan Statistical Yearbook (2565)

2.3 ลักษณะทั่วไปของนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด

นโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด คือ นโยบายที่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นในเขตเมืองกับเขตชนบท ผ่านการบริจาคเงินให้แก่จังหวัดหรือเทศบาลทั่วประเทศญี่ปุ่นที่ตนเลือกสนับสนุนได้โดยตรง โดยผู้บริจาคที่บริจาคเงินมากกว่า 2,000 เยน สามารถนำหลักฐานการบริจาคประกอบการยื่นชำระภาษีในปีถัดไป เพื่อรับเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยและลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะเดียวกันผู้บริจาคยังได้รับสินค้าจากท้องถิ่นที่ตนบริจาคเป็นของสมนาคุณด้วย

2.3.1 ลักษณะโครงสร้างของการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด

1) ความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผู้มีหน้าที่เสียภาษีและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศญี่ปุ่น สามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด (Prefecture) หรือเทศบาล (Municipal) ทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีวงเงินขั้นต่ำ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บริจาค ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ เป็นต้น ทั้งนี้ การบริจาคที่เป็นสิ่งของหรือทรัพย์สินอื่นไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมาหักค่าใช้จ่ายหรือหักลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัยได้

2) สิทธิประโยชน์ของผู้เสียภาษี [3]

ผู้เสียภาษีสามารถนำยอดเงินบริจาคมาหักลดหย่อนและหักเครดิตภาษีเมื่อบริจาคเกิน 2,000 เยน โดยสามารถหักได้จาก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ภาษีเงินได้ (Income Tax) ที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐส่วนกลาง (ภาษีระดับประเทศ) และ (2) ภาษีที่อยู่อาศัย (Inhabitant Tax) ที่ต้องนำส่งให้กับจังหวัดและเทศบาลที่ตนอาศัย (ภาษีระดับท้องถิ่น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) การหักลดหย่อนในส่วนภาษีเงินได้ (Income Tax Deduction)

จำนวนค่าลดหย่อนที่สามารถนำมาหักภาษีเงินได้ = (เงินบริจาค – 2,000) x (อัตราภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคลตามเงินได้สุทธิ โดยเริ่มตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 45 x 1.021[4])

ตัวอย่างการคำนวณ นายฟุรุซาโตะมีเงินได้สุทธิจำนวน 4 ล้านเยน (ประมาณ 1 แสนบาทต่อเดือน[5]) ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราร้อยละ 5 หากนายฟุรุซาโตะบริจาคเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 43,000 เยน จะสามารถหักลดหย่อนภาษีโดยสามารถคำนวณจากสูตรข้างต้น (43,000 – 2,000) x (5% x 1.021) = 2,093 เยน ดังนั้น จากตัวอย่างดังกล่าว นายฟุรุซาโตะสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้จำนวน 2,093 เยน

2.2) การหักเครดิตในส่วนภาษีที่อยู่อาศัย (Inhabitant Tax Credit)

แบ่งการคำนวณออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การหักลดหย่อนขั้นพื้นฐาน (Basic amount) โดยคำนวณจาก 10% ของเงินบริจาค และ (2) การหักลดหย่อนแบบพิเศษ (Special amount) คำนวณจากส่วนที่เหลือหลังจากหักส่วนแรก (10%) และภาษีเงินได้ (อัตราภาษีเงินได้ (0 ถึง 45%) x 1.021) แต่จำนวนหักเครดิตทั้งสองส่วนต้องไม่เกิน 20% ของภาษีที่อยู่อาศัย ผ่านสูตรคำนวณ ดังนี้

<u>ส่วนที่ 1 (Basic amount):</u> หักเครดิตภาษีที่อยู่อาศัย (1) = (เงินบริจาค – 2,000) x 10%

<u>ส่วนที่ 2 (Special amount):</u> หักเครดิตภาษีที่อยู่อาศัย (2) = (เงินบริจาค – 2,000) – ลดหย่อนภาษีเงินได้ - หักเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยตามข้อ (1) = (เงินบริจาค – 2,000) x (100% - 10% - อัตราภาษีเงินได้ (0 ถึง 45%) x 1.021)

ตัวอย่างการคำนวณ นายฟุรุซาโตะมีเงินได้สุทธิจำนวน 4 ล้านเยน โดยบริจาคเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 43,000 เยน จะสามารถหักเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยได้รวม 38,900 เยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) หักเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยในส่วนที่ 1 (Basic amount) = (เงินบริจาค – 2,000) x 10% ดังนั้น สามารถคำนวณเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยได้ ดังนี้ (43,000 – 2,000) x 10% = 4,100 เยน

(2) หักเครดิตภาษีที่อยู่อาศัยในส่วนที่ 2 (Special amount) = (เงินบริจาค – 2,000) x (100% - 10% - อัตราภาษีเงินได้ (0 ถึง 45%) x 1.021) = (43,000 – 2,000) x [100% - 10% - (5% x 1.021)] = 41,000 x 84.895% = 34,800 เยน

---

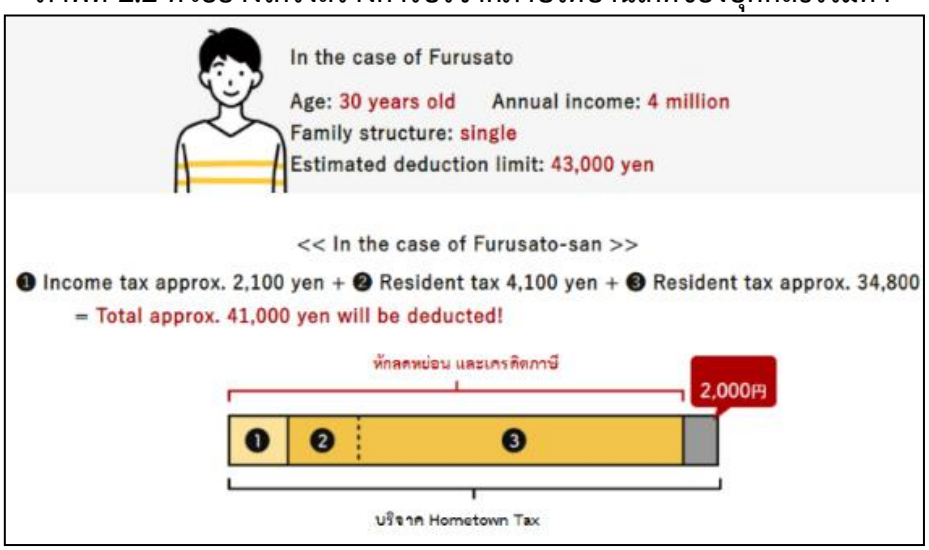
[3] เป็นการแสดงการคำนวณผลประโยชน์ทางภาษีเบื้องต้น บนสมมติฐานไม่มีรายการลดหย่อนอื่นใด โดยรายจ่ายทางภาษีที่แต่ละคนต้องจ่ายจริง อาจแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะของบุคคล

[4] Reconstruction Special Tax บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2580 ทำให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีเพิ่มร้อยละ 2.1 ซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าลดหย่อนที่สามารถนำมาหักภาษีเงินได้เพิ่มเติม

5 กำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน ต่อ 30 บาท (x0.3)

ดังนั้น นายฟุรุซาโตะบริจาค 43,000 เยน จะสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ (จ่ายให้รัฐบาลกลาง) จำนวน 2,093 เยน และหักเครดิตภาษีที่อยู่อาศัย (จ่ายให้ท้องถิ่น) จำนวน 38,900 เยน ซึ่งรวมแล้วสามารถหักลดหย่อนได้จำนวน 41,000 เยน ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโครงสร้างการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดของบุคคลธรรมดา



ที่มา: www.furusato-tax.jp

3) ของสมนาคุณ

โดยปกติเมื่อผู้บริจาคได้บริจาคเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเลือกของสมนาคุณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ (Thank You Gift) ซึ่งส่วนใหญ่ของสมนาคุณจะเป็นสิ่งของที่ผลิตโดยธุรกิจในท้องถิ่นนั้น โดยจะมีความแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ (ตารางที่ 2.1) ทั้งนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินบริจาคครบถ้วน จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ผู้บริจาคเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนตามที่อยู่ที่ระบุผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ผู้บริจาคจะไม่ได้รับของสมนาคุณ ในกรณีที่บริจาคเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เงินที่ได้รับบริจาคบางส่วนซื้อสินค้าประจำท้องถิ่นและเป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ผู้บริจาค โดยเงินส่วนที่เหลือจะกลายเป็นรายได้เข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลกลางกำหนดให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด และไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อรวมค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ

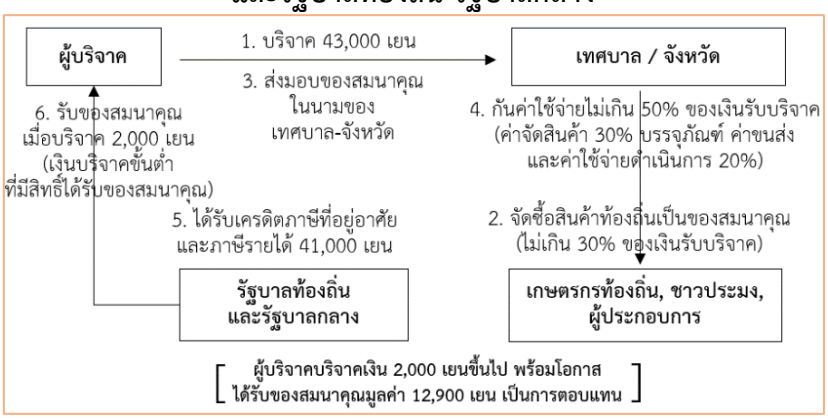
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างของสมนาคุณที่แต่ละท้องถิ่นเสนอเป็นของตอบแทนแก่ผู้บริจาค และ 10 ลำดับแรกของเมืองที่ได้รับเงินบริจาคสูงสุดในปี 2561

เทศบาล/จังหวัด	มูลค่าเงินบริจาคที่ได้รับ (พันล้านเยน)	ของสมนาคุณที่ตอบแทนผู้บริจาค
อิซุมิซะโนะ, โอซาก้า	18.5	เบียร์, ผ้าเช็ดตัว
มิยาโกะโนะโจ, มิยาซากิ	10.6	เนื้อหมู, เนื้อวัว, เหล้าโชจู
มอมเบทสึ, ฮอกไกโด	7.7	หอยเชลล์, ปู
ชิรานุกะ, ฮอกไกโด	6.7	ไข่ปลาแซลมอน, ปลาแซลมอน
เนะมุโระ, ฮอกไกโด	6.6	เม่นทะเล, ปู
สึโนะ, มิยาซากิ	5.2	ปลาไหล, ไส้กรอก
คามิมิเนะ, ซากะ	4.7	ข้าว, เนื้อวัว
มินามิซัทสึมะ, คาโงชิมะ	4.6	เนื้อวัว, เนื้อหมู, เหล้า
ซากาเอะ, ยามากาตะ	4.4	ผลเชอร์รี่, ข้าว
สึบาเมะ, นีงาตะ	4.2	มีด, เครื่องครัว, เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

ที่มา: The Ministry of Internal Affairs and Communications แปลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

จากข้อเท็จจริงลักษณะโครงสร้างของการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดสามารถแสดงแผนผังความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ระหว่างผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ผู้ประกอบการท้องถิ่น และรัฐบาลท้องถิ่น-รัฐบาลกลาง ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ระหว่างผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ผู้ประกอบการท้องถิ่น และรัฐบาลท้องถิ่น-รัฐบาลกลาง



ที่มา: Hoda, T., & Dasher, R. B. (2021). แปลและประยุกต์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

2.3.2 บทลงโทษองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ละเมิดกฎหมาย

จาตุรนต์ เทพเดชา. (2562).จากกรณีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับปรุงนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดเพิ่มเติม เพื่อลดความร้อนแรงของการแข่งขันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการดึงดูดเงินบริจาคด้วยข้อเสนอของสมนาคุณมูลค่าสูงสำหรับผู้บริจาค โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งมอบของสมนาคุณตอบแทนให้แก่ผู้บริจาคได้ ซึ่งของสมนาคุณต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดเงินรับบริจาค หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมนโยบายนี้ และผู้บริจาคจะ

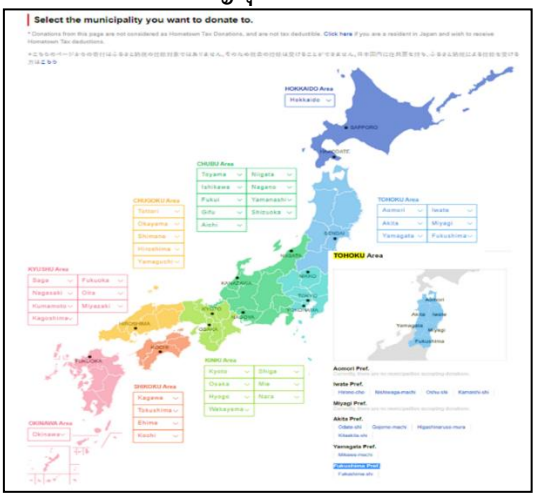
หมดสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกลงโทษจะไม่สามารถเข้าร่วมระบบการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดได้อีกเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ฝ่าฝืนและถูกลงโทษจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เมืองอิซูมิซาโนะ ในจังหวัดโอซาก้า เมืองโอยามะ ในจังหวัดชิซุโอกะ เมืองโคยะ ในจังหวัดวาคายามะ และเมืองมิยากิ ในจังหวัดชิงะ

2.3.3 รายละเอียดขั้นตอนในการบริจาคผ่านเว็บไซต์

ผู้บริจาคสามารถแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการในการเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น https://www.furusato-tax.jp/ https://event.rakuten.co.jp/furusato/ https://www.civic-force.org/ เป็นต้น โดยในการศึกษานี้ กล่าวถึงการใช้งานเว็บไซต์ https://www.furusato-tax.jp/ เท่านั้น

1) ผู้บริจาคสามารถเข้าเว็บไซต์ https://www.furusato-tax.jp/donationtojapan/en/ ซึ่งจะแสดงพื้นที่รับบริจาคทั้งประเทศญี่ปุ่นภายใต้การบริจาคภาษีให้บ้านเกิด (แผนภาพที่ 2.4) เพื่อแสดงความประสงค์ในการบริจาคเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

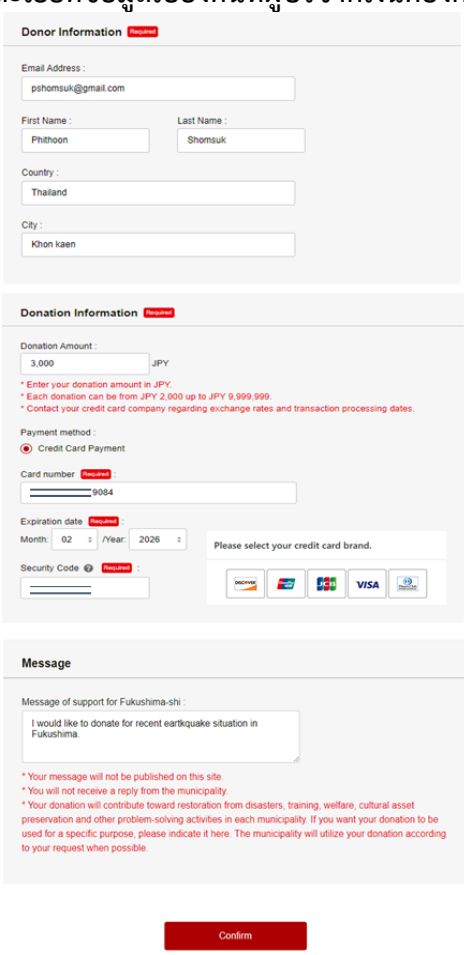
ภาพที่ 2.4 พื้นที่รับบริจาคทั้งประเทศญี่ปุ่นภายใต้นโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด



ที่มา: www.furusato-tax.jp

2) กรอกข้อมูลของผู้บริจาคตามที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ครบถ้วน และชำระเงินที่ต้องการบริจาค ทั้งนี้ สำหรับการบริจาคผ่านเว็บไซต์ผู้บริจาคสามารถตัดชำระผ่านบัตรเครดิตได้อย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 2.5

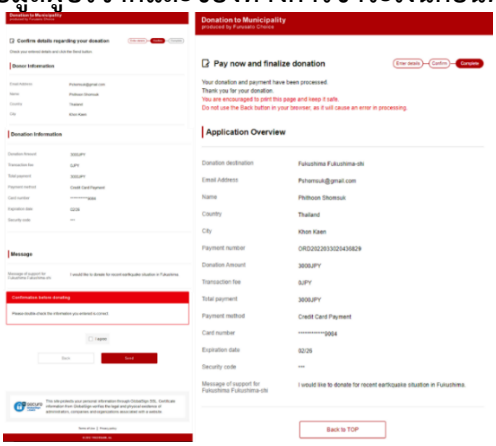
ภาพที่ 2.5 รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้บริจาคเงินต้องกรอกผ่านเว็บไซต์



ที่มา: www.furusato-tax.jp

3) จากนั้นระบบจะให้ยืนยันข้อมูลผู้บริจาคและช่องทางการชำระเงินอีกครั้ง โดยหลังจากที่กดยืนยันแล้ว ระบบจะตัดชำระเงินบริจาคทันทีและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ทางอีเมล์ของผู้บริจาค ดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 การยืนยันข้อมูลผู้บริจาคและช่องทางการชำระเงินก่อนตัดชำระเงินผ่านเว็บไซต์



ที่มา: www.furusato-tax.jp

4) ผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจะไม่ได้รับของสมนาคุณ ซึ่งจะมีการประกาศบนเว็บไซต์ไว้อย่างชัดเจน เช่น การเกิดภัยพิบัติในเมืองดาเตะ เวลาประมาณ 23:36 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้แจ้งให้ผู้บริจาคทราบว่า *“จากความเสียหายนี้ จะเริ่มรับเงินบริจาคเพื่อบรรเทาสาธารณภัยผ่านการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด เงินบริจาคที่ได้รับจะนำไปใช้ในโครงการฟื้นฟูและมาตรการป้องกันภัยพิบัติในอนาคต ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน เราขอรับบริจาคตั้งแต่ 2,000 เยนขึ้นไป ด้วยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และโปรดทราบว่า เราจะไม่ส่งสิ่งของขอบคุณสำหรับการบริจาคจากเมืองนี้”* ทั้งนี้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 พบว่า ในเว็บไซต์เริ่มมีผู้บริจาคให้แก่พื้นที่ดังกล่าวแล้วจำนวน 42 ราย มูลค่ารวม 469,000 เยน และในขณะนี้ยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 2.7

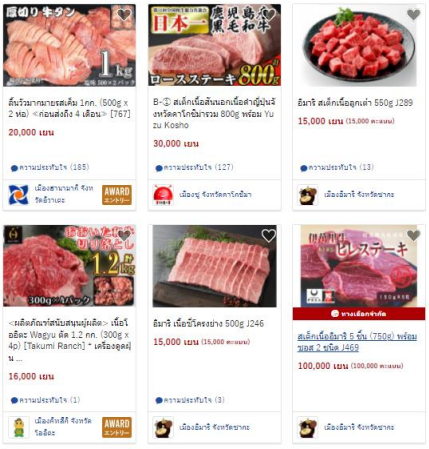
ภาพที่ 2.7 การประกาศขอรับบริจาคผ่านนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดเพื่อบรรเทาภัยพิบัติของจังหวัดฟุกูชิมะ



ที่มา: www.furusato-tax.jp

อย่างไรก็ดี สำหรับการบริจาคที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับของสมนาคุณ ผู้บริจาคสามารถระบุของสมนาคุณต่างๆ ที่ต้องการรับจากท้องถิ่นที่ตนบริจาคได้ผ่านเว็บไซต์ (ภาพที่ 2.8)

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างรายการของสมนาคุณท้องถิ่นที่เสนอตอบแทนแก่ผู้บริจาคแบ่งตามจำนวนเงินบริจาค

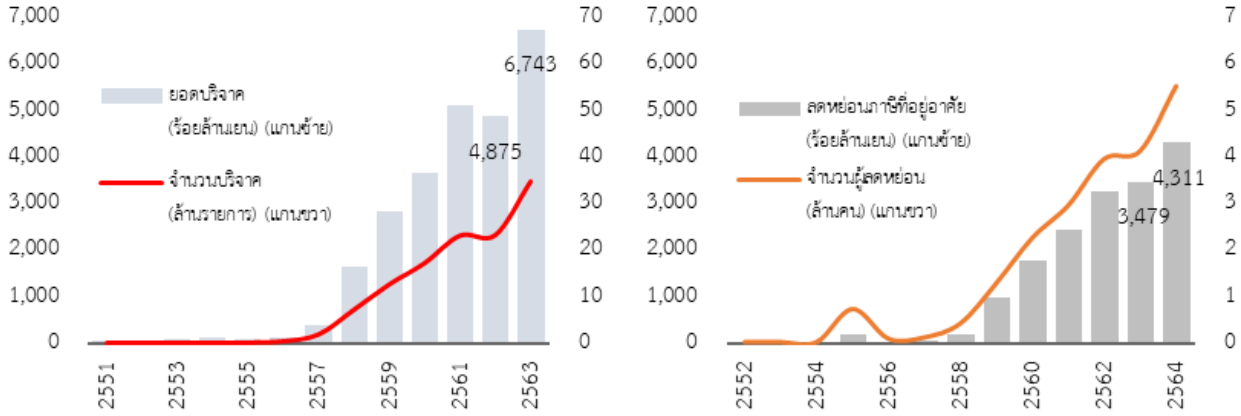


ที่มา: www.furusato-tax.jp

2.4 ความสำเร็จของนโยบายระบบชำระภาษีให้บ้านเกิด

ในช่วงเริ่มต้นของการประกาศใช้นโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดพบว่า มีผู้สนใจบริจาคไม่มากนัก เมื่อเทียบกับความสำเร็จในปัจจุบัน (ภาพที่ 2.9) แต่ด้วยหลักการสำคัญของนโยบายที่ช่วยสร้างทางเลือกให้แก่ผู้เสียภาษี (ผู้บริจาค) ให้มีส่วนร่วมช่วยฟื้นฟู และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นในเขตเมืองกับเขตชนบท ผ่านการบริจาค รวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่นได้พัฒนาและออกแบบนโยบายให้ทุกคนเข้าใจและใช้งานง่าย รวมทั้งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจบริจาคมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการกระจายตัวของเงินบริจาคออกสู่เขตชนบทในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น เกิดการพัฒนาเมือง ธุรกิจท้องถิ่น เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนรวมทั้งผู้พิการผ่านศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ภาพที่ 2.9 จำนวนบริจาค (ภาพซ้าย) และจำนวนขอลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัย (ภาพขวา) ภายใต้นโยบายระบบชำระภาษีให้บ้านเกิด



ที่มา : The Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan

2.4.1 การปรับตัวของดำเนินนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด

การปรับตัวของรัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2558 ที่ได้ปรับเปลี่ยนและผ่อนปรนข้อจำกัดของการบริจาค เช่น การลด ละ เลิกแบบฟอร์มบริจาค สนับสนุนการยื่นขอคืนภาษีแบบ One-Stop Service รวมถึงเพิ่มเพดานลดหย่อนภาษี จาก 10% เป็น 20% เป็นต้น ประกอบกับภาคเอกชนได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันให้มีผู้สนใจบริจาคเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

หลังจากนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 เกิดการแข่งขันระหว่างท้องถิ่นเพื่อดึงดูดเงินบริจาคด้วยของสมนาคุณมูลค่าสูง จนเกิดปัญหาขาดทุนหรือทำให้เหลือเงินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ลดน้อยลง ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด ดังนั้น รัฐบาลจึงมีการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2562 ด้วยการกำหนดมูลค่าของสมนาคุณไม่เกิน 30% ของจำนวนเงินบริจาค และไม่เกิน 50% เมื่อรวมค่าบรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ทำให้ยอดเงินบริจาคลดลงเล็กน้อย แต่ไม่กระทบต่อจำนวนผู้ที่สนใจบริจาค สะท้อนจากจำนวนครั้งของการบริจาค และจำนวนผู้ขอใช้สิทธิลดหย่อนที่ยังเพิ่มขึ้น

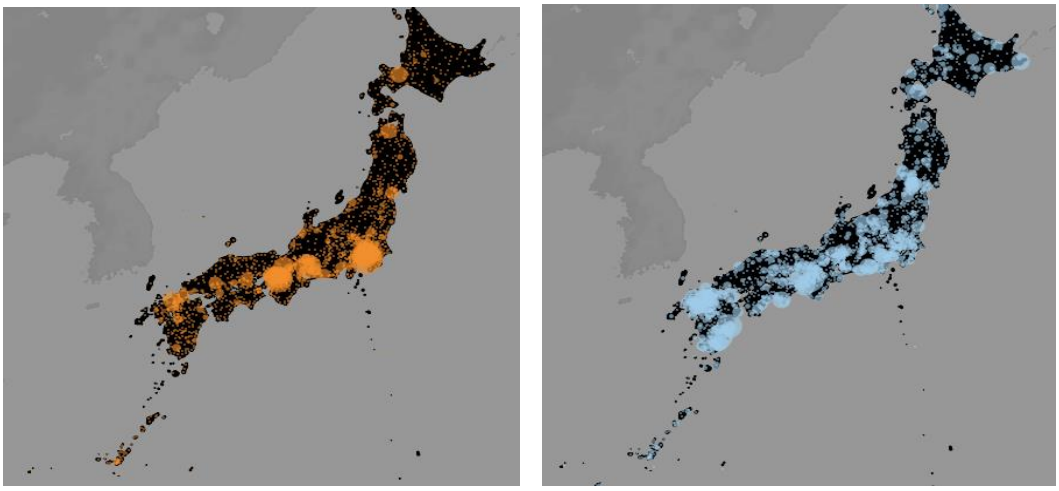
ต่อมาในปี 2563 ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดเป็นหนึ่งในช่องทางการระดมทุนผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ แม้ประชาชนจะกักตัวอยู่บ้านแต่ก็สามารถบริจาคเงินได้ง่าย ซึ่งช่วยให้ยอดบริจาคเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินนโยบายเป็นจำนวน 35 ล้านรายการ ยอดบริจาครวมกว่า 6.7 แสนล้านเยน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และมีกระจายการบริจาคไปตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

2.4.2 ประโยชน์จากนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด

ด้วยความสำเร็จของการดำเนินนโยบายดังกล่าว ทำให้มีผู้ร่วมสนใจบริจาคเพิ่มขึ้น และช่วยให้เกิดการกระจายเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาออกสู่เขตชนบทในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยภาพที่ 2.10 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของจำนวนเงินบริจาคจากผู้บริจาค (สีส้มในภาพซ้ายมือ) ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง เช่น จังหวัดโตเกียว จังหวัดโอซากา จังหวัดนาโกยา เป็นต้น กระจายออกไปสู่ผู้รับบริจาคในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น (สีฟ้าในภาพขวามือ) นอกจากนี้ เงินบริจาคเกือบทั้งหมดที่ผู้รับบริจาคได้รับเป็นเงินบริจาคที่มาจากผู้บริจาคที่มีถิ่นฐานจากต่างเมือง แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการบริจาคของเมืองหลวงสู่ต่างจังหวัดเท่านั้น

ภาพที่ 2.10 การกระจายตัวของเงินบริจาคจากผู้บริจาค (ภาพซ้าย) และผู้รับบริจาค (ภาพขวา) ปี พ.ศ. 2560



ที่มา : The Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan

นอกจากนี้ จากงานศึกษาวิจัยของ Hoda and Dasher (2021) พบว่า เงินบริจาคภาษีให้บ้านเกิดกระจายออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น ช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธุรกิจท้องถิ่นและเทศบาล เนื่องจากหากธุรกิจใดในเขตเทศบาลเสนอของสมนาคุณที่ดึงดูดความสนใจ เทศบาลนั้นจะได้รับเงินบริจาคมากขึ้น รวมทั้งของสมนาคุณยังช่วยในการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสินค้าหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ดังนั้น เทศบาลจึงสนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น ส่งเสริมกระบวนการประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้า (Order Processing) การจัดส่ง การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เป็นต้น

2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นใหม่ โดยธุรกิจบางแห่งต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับการผลิตของสมนาคุณที่เพิ่มขึ้น โดยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บางแห่งที่ไม่สามารถหาแรงงานในท้องถิ่นได้ จึงต้องมีกระบวนการเพิ่มผลิตภาพ ส่งผลให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นจากการผลิตเดิมโดยเฉลี่ย 15.3% นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดธุรกิจใหม่ (Startup) ในชนบท ส่งผลให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลับมาทำธุรกิจที่บ้านเกิดมากขึ้น

3) เพิ่มช่องทางการขายและกำไรให้กับสินค้าท้องถิ่น

การดำเนินนโยบายบริจาคภาษีให้บ้านเกิดทำให้กิจการสามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้ามากขึ้น โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

- กรณีบริษัท UTO Co., Ltd. ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายในเมืองคิตะคามิซึ่งเป็นสินค้างานฝีมือทั้งหมด โดยจากเดิมธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ Business to Business (B2B) โดยสินค้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปขายในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำกำไร (Margin) ไม่สูงมากนัก ดังนั้น เมื่อมีการดำเนินนโยบายบริจาคภาษีให้บ้านเกิด สินค้าของบริษัทได้นำมาใช้เป็นของสมนาคุณ ทำให้บริษัทเปลี่ยนเป็นจากธุรกิจแบบ Business to Customer (B2C) เป็นการผสมผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ (Online to Offline: O2O) ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมร้านและสามารถขายสินค้าผ่านหน้าร้าน สร้างกำไรได้สูงขึ้น

- กรณีของบริษัท Maruhachi Suisan ที่ดำเนินกิจการค้าส่งปลาฮาโมะ โดยได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นของสมนาคุณของเมืองชิบุชิ จังหวัดคาโกชิม่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อการแปรรูปจากเทศบาล และเริ่มการขยายสายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ลูกชิ้นปลา ปลาฮาโมะทอด และปลาฮาโมะต้ม เป็นต้น (ภาพที่ 2.11)

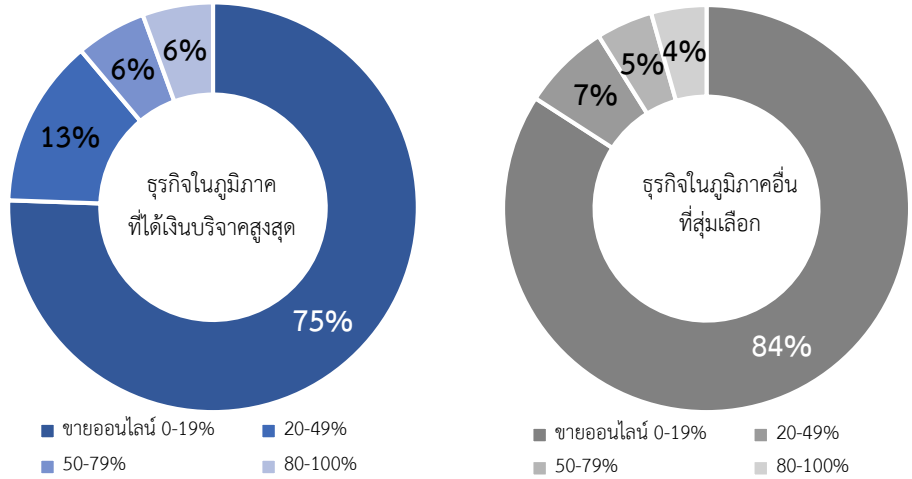
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างปลาฮาโมะที่ยังไม่ได้แปรรูป (ภาพซ้าย)
เครื่องแปรรูป (ภาพตรงกลาง) และปลาฮาโมะที่แปรรูปแล้วสำหรับของสมนาคุณ (ภาพขวา)



ที่มา: Hoda and Dasher (2564)

นอกจากนี้ ตลาดของสมนาคุณเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นโดยเมื่อทำการสำรวจอัตราส่วนการขายออนไลน์ของธุรกิจ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคที่ได้เงินบริจาคสูงสุด (Top Region) และกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคอื่นที่ได้มาจากการสุ่ม (Randomly Selected Regions) ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีอัตราส่วนการขายออนไลน์น้อยกว่า 20% โดยภาพที่ 2.12 แสดงให้เห็นว่าหลายธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์ในการขายออนไลน์แต่ได้รับเลือกให้ผลิตสินค้าสมนาคุณ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็กได้มีประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น

ภาพที่ 2.12 สัดส่วนธุรกิจผู้ให้บริการของสมนาคุณ แบ่งตามอัตราส่วนการขายออนไลน์



ที่มา: Hoda and Dasher (2564)

4) เพิ่มการจ้างงาน และรายได้แก่ชุมชน โดยการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดผลักดันให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นการบริโภคในภูมิภาคซึ่งอาจส่งผลให้รายได้ของประชากรในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

5) สร้างงาน สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ

ตัวอย่างการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นจากเงินบริจาค เช่น เมืองทาโระโช จังหวัดซากะ ซึ่งคนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีอาชีพทำการเกษตร และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน ทำให้การทำการเกษตรของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น เมื่อได้รับเงินจากการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดจำนวน 742 ล้านเยน ท้องถิ่นจึงนำมาปรับปรุงพื้นที่เกษตรเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำการเกษตรได้อย่างสะดวก เป็นต้น

- ตัวอย่างของการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการในท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมืองเนมุโระ โดย Nemuro Suzuran Gakuen ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ ได้นำขนมพุดดิ้งนมมาเป็นของสมนาคุณในการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด ซึ่งหากยอดการให้ของสมนาคุณจากขนมเพิ่มขึ้น ร้านค้าจะสามารถจ้างคนพิการเพิ่มขึ้นหรือขึ้นเงินเดือนพนักงานได้ ทำให้ผู้พิการมีอิสรภาพทางการเงินสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสวัสดิการของเทศบาลเป็นต้น

6) ช่วยเหลือและบรรเทาจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันกาล

- ตัวอย่างเมืองคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ เกิดภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่มฉับพลันจากการเกิดแผ่นดินไหวในปี 2562 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระดมเงินทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเดิมที่ทำผ่านรัฐบาลกลาง ซึ่งต้องผ่านการดำเนินการหลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ ในขณะที่การบริจาคภาษีให้บ้านเกิดสามารถระดมทุนได้ทันทีโดยได้รับเงินบริจาคมากกว่า 570 ล้านเยน ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันต่อสถานการณ์

- ตัวอย่างเมืองคาซาโอกะ จังหวัดโอกายามะ ที่เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยภาครัฐมีมาตรการปิดร้านอาหารเพื่อสกัดการแพร่ระบาด ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถขายหัวหอมให้แก่ร้านอาหารได้ และจำเป็นต้องทิ้งหัวหอมจำนวนมากถึง 180 ตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงตัดสินใจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหัวหอม โดยเสนอเป็นของสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินผ่านการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด ทำให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

2.4.3 ข้อสังเกตจากนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิด

นโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดช่วยให้เกิดการกระจายของเงินบริจาคและสนับสนุนการพัฒนาออกสู่เขตชนบทในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน แต่ก็มีงานศึกษาและวิจัยบางส่วนได้ให้ข้อสังเกตต่อนโยบายการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดที่ควรปรับปรุงบางประเด็นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมี 3 ประเด็น ดังนี้

1) รายได้การจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่มีปริมาณลดลง

2) เทศบาลที่มีทรัพยากรน้อยและมีรายได้ต่ำ ไม่มีสินค้าในการดึงดูดเงินบริจาค

3) ธุรกิจท้องถิ่นเสี่ยงต่อการมีหนี้สูงหากมีการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการผลิตสินค้าตอบแทนการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดมากเกินไป เช่น การกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรในการแปรรูปอาหารเพื่อนำมาเป็นสินค้าของสมนาคุณ เป็นต้น

บทที่ 3

โครงสร้างการจัดเก็บภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.1 โครงสร้างความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ในส่วนนี้จะกล่าวสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียดการดำเนินการของรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นได้แสดงไว้ในบทที่ 2) ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

3.1.1 โครงสร้างความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศไทย

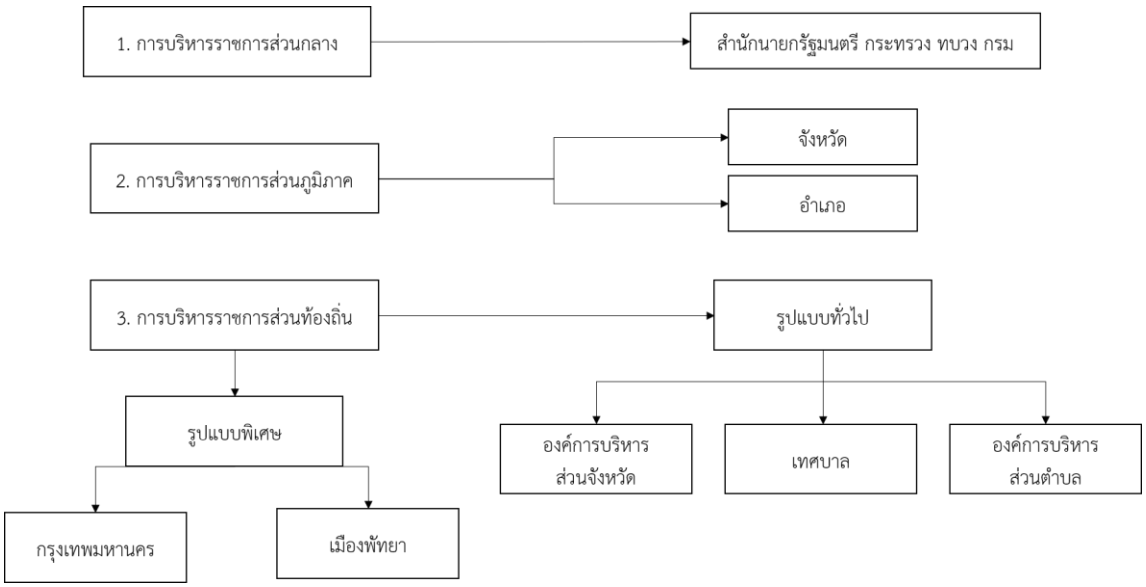
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ภาพที่ 3.1) ซึ่งมีรายละเอียดการบริหารราชการ ดังนี้

1. **การบริหารราชการส่วนกลาง** เป็นรูปแบบการบริหารราชการที่แบ่งเป็นสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และกรม

2. **การบริหารราชการส่วนภูมิภาค** แบ่งเป็น 2 หน่วยการปกครอง ได้แก่ จังหวัด และอำเภอ มีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้บริหารสูงสุด ตามลำดับ ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง

3. **การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น** แบ่งเป็น 4 หน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 76 แห่ง เทศบาล จำนวน 2,472 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,300 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565) ซึ่งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้บริหารสูงสุดบริหารงาน และมีสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยาเป็นผู้บริหารสูงสุด ตามลำดับ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย



ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 30 (4) กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐบาลกลางยังคงมีหน้าที่จัดสรรเงินอุดหนุนที่มาจากงบประมาณประจำปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้เองเพียงร้อยละ 8.13 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้ร้อยละ 42.75 ของรายได้รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2564

3.1.2 โครงสร้างความสัมพันธ์ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศญี่ปุ่น (ภาพที่ 3.2) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1) **การบริหารราชการส่วนกลาง** โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด และบริหารงานผ่านกระทรวงต่าง ๆ โดยรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวง

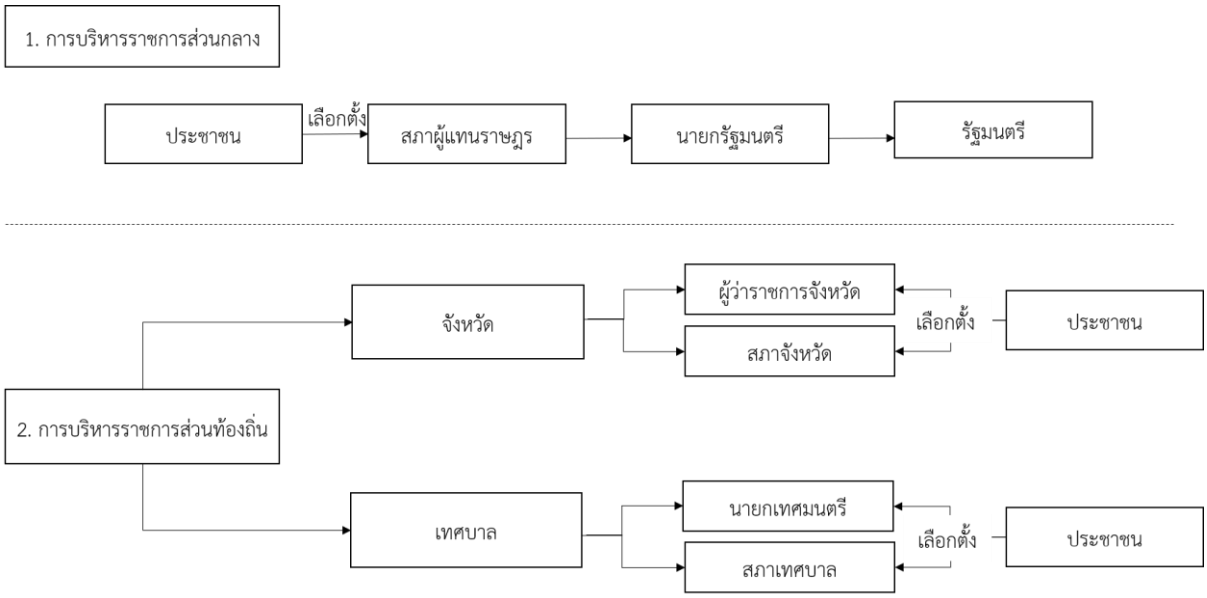
2) **การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น** จะแบ่งออกเป็น 2 ชั้น (Two -Tier System) ได้แก่

2.1) ระดับบน (Upper Tier) ได้แก่ จังหวัด (Prefecture) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยจังหวัดมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงเทศบาลหลายแห่ง และมีหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ (1) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นระดับเทศบาลเข้าด้วยกัน ทำให้การปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานแข่งกับเทศบาล (2) รับผิดชอบกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันหลายเทศบาล และมีความซับซ้อนซึ่งอาจเกินข้อจำกัดและศักยภาพของรัฐบาล (3) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ทำให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินสามารถบูรณาการกันทั้งประเทศ และ (4) สนับสนุน ส่งเสริมการทำงานของท้องถิ่นระดับล่าง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึง เป็นธรรม และเพียงพอแก่ความจำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Statistics Bureau) พบว่า ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งสิ้น 47 จังหวัด

2.2) ระดับล่าง (Lower Tier) ได้แก่ เทศบาล (Municipality) โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารสูงสุด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การดูแลด้านสาธารณสุข การให้บริการ ระงับอัคคีภัย การวางผังเมือง โรงเรียน ห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศญี่ปุ่นมี 1,719 เทศบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 789 เทศบาลนคร (Cities) 746 เทศบาลเมือง (Towns) และ 183 เทศบาลตำบล (Villages) สำหรับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว) เทศบาลนครจะถูกเรียกว่าแขวงพิเศษ (Special wards) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏเฉพาะในเมืองหลวง

ของประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นระดับจังหวัดและระดับเทศบาลมีฐานะที่เท่าเทียมกัน เพียงแต่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน ดังนั้น จังหวัดจึงไม่มีอำนาจในการสั่งการในการดำเนินการของเทศบาล

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศญี่ปุ่น



สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นนั้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง หรือเรียกว่า ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นรายได้รัฐบาลและจัดสรรให้แก่ท้องถิ่น (Local allocation tax) ซึ่งท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารเงินอุดหนุนประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนประชากร จำนวนรายจ่าย จำนวนภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการคลังของแต่ละท้องถิ่น และทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดอัตราภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นในปี 2562 ดังนี้ (1) ร้อยละ 33.1 ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล (Income tax and corporation tax) (2) ร้อยละ 50 ของภาษีสุรา (Liquor tax) (3) ร้อยละ 20.8 ของภาษีการบริโภค (Consumption tax) และ (4) ร้อยละ 100 ของภาษีนิติบุคคลท้องถิ่น (Local corporation tax) ทั้งนี้ รัฐบาลกลางจะจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (National treasury disbursements) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในโครงการหรือกิจการตามนโยบายของรัฐบาลกลาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนำไปใช้ในโครงการฟื้นฟูพื้นที่หลังภัยพิบัติและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

นอกจากรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นยังคงมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีด้วยตัวเอง (Local tax) และภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและโอนให้แก่ท้องถิ่น (Local transfer tax) รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกู้ยืมเงินได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น รัฐบาลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือการออกพันธบัตร (Local bonds) ให้แก่หน่วยงานเอกชนและ

ประชาชน เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในโครงการระยะยาวได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้อมูลปี 2562 จากรายงานสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดเก็บรายได้เองได้ร้อยละ 40 ของรายได้รวม และรัฐบาลกลางจัดสรรเงินอุดหนุนให้ร้อยละ 32 ของรายได้รวม

ดังนั้น จากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น พบว่า รัฐบาลกลางของประเทศไทยมีหน้าที่ในจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้เองได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับรายได้ที่รัฐบาลกลางคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ในปีนั้น ๆ ในขณะที่รัฐบาลกลางของประเทศญี่ปุ่นจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการกำหนดอัตราภาษีที่จะแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้เพียงพอต่อหน้าที่ในการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นต้องรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากประเทศไทยที่ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสาธารณสุขของประชาชนยังคงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดี จากข้อมูลข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่นสามารถจัดเก็บรายได้เองได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ยังคงต้องพึ่งพารายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งจะมีความไม่แน่นอนในแต่ละปีขึ้นอยู่กับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลกลาง

3.2 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งความคิดเห็นและข้อคิดเห็นในระบบการชำระภาษีให้บ้านเกิดมาปรับใช้กับประเทศไทย

3.2.1 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย

ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยปี 2562 - 2563

อัตราภาษี ร้อยละ	ขั้นเงินได้สุทธิ	ปีภาษี 2562				ปีภาษี 2563			
		จำนวนราย	ร้อยละ	จำนวนเงินภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ	ร้อยละ	จำนวนราย	ร้อยละ	จำนวนเงินภาษีที่คำนวณจากเงินได้สุทธิ	ร้อยละ
(%)	(บาท)	(ราย)	(%)	(บาท)	(%)	(ราย)	(%)	(บาท)	(%)
0	0 - 150,000	7,020,910	63.60	0.00	0.00	6,770,496	63.42	0.00	0.00
5	150,001-300,000	1,933,450	17.52	5,943,347,317.33	2.66	1,905,275	17.85	5,842,693,125.40	2.70
10	300,001-500,000	1,020,652	9.25	16,430,523,844.39	7.34	990,498	9.28	15,897,983,575.64	7.35
15	500,001-750,000	523,409	4.74	22,501,915,725.29	10.06	497,846	4.66	21,394,487,107.54	9.89
20	750,001-1,000,000	205,096	1.86	17,867,579,107.78	7.99	191,808	1.80	16,700,237,726.94	7.72
25	1,000,001-2,000,000	232,478	2.11	46,681,225,116.01	20.86	219,964	2.06	44,212,843,656.13	20.43
30	2,000,001-5,000,000	79,659	0.72	52,384,020,345.27	23.41	77,681	0.73	51,053,140,293.08	23.59
35	5,000,001-ขึ้นไป	22,654	0.21	61,927,276,043.77	27.68	22,509	0.21	61,315,219,965.22	28.33
		11,038,308	100.00	223,735,887,499.84	100.00	10,676,077	100.00	216,416,605,449.95	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

3.2.2 บุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1.1) บุคคลธรรมดา

1.2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

1.3) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

1.4) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

1.5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

2) ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบฯ) ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ดังนี้

2.1) บุคคลธรรมดาและผู้ถึงแก่ความตายมีเงินได้พึงประเมิน ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 เงินได้พึงประเมินของบุคคลที่โสดและสมรส

ประเภทเงินได้	โสด	สมรส
เงินเดือนเพียงอย่างเดียว	120,000	220,000
เงินได้ประเภทอื่น	60,000	120,000

2.2) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

2.3) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

3.2.3 ประเภทและแหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1) ประเภทเงินรายได้ที่ต้องเสียภาษี

เนื่องจากผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความยากง่ายหรือต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความเป็นธรรม ในกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้พึงประเมินออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อกำหนดวิธีคำนวณภาษีให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ดังนี้

1.1) เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ได้แก่

- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
- เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
- เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
- เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น

1.2) เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ได้แก่

- ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
- เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้
- เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

- เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ

- เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

1.3) เงินได้ประเภทที่ 3 ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

1.4) เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น เป็นต้น

(ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ไม่ว่าจะมี หลักประกันหรือไม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน รวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับดอกเบี้ย ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการให้กู้ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม

(ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายไทยให้จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับให้กู้ยืมเงิน

(ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

(ง) เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน

(จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ได้มาหรือรับช่วงกันไว้รวมกัน

(ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันหรือรับช่วงกันหรือ เลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน

(ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงินหรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีราคา เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

เงินได้ประเภทที่ 4 ในหลาย ๆ กรณี กฎหมายให้สิทธิที่จะเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย แทนการนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นตามหลักทั่วไป ซึ่งจะทำให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย สามารถประหยัดภาษีได้

1.5) เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจากกรณี ดังนี้

การให้เช่าทรัพย์สิน

การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน

การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

1.6) เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ วิศวกรรมสถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้

1.7) เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

1.8) เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

2) แหล่งที่มาของเงินได้

แบ่งเป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศ โดยเงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้พิจารณา ดังนี้

2.1) เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี

2.1.1) หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ

2.1.2) กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ

2.1.3) กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ

2.1.4) ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย (เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า เป็นต้น)

โดยมีเงื่อนไขคือ ผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศนี้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้เสมอ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนั้น จะจ่ายในหรือนอกประเทศ และไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม

2.2) เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการมี

2.2.1) หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ

2.2.2) กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ

2.2.3) ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

โดยมีเงื่อนไขคือผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจะต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยก็ต่อเมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ประการ คือ (1) ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ (2) ผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย

ทั้งนี้ ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทย จำเป็นต้องพิจารณาถึงความตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย

3.2.4 วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยทั่วไปผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทของตน ตลอดปีภาษี (ไม่รวมเงินได้ที่กฎหมายยกเว้นภาษีหรือที่ไม่ต้องเสียภาษี) ไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี เพื่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่มีเงินได้ การคำนวณภาษีให้ทำเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) คำนวณหาจำนวนภาษีตามวิธีที่ 1

การคำนวณภาษีตามวิธีที่ 1

เงินได้พึงประเมินทุกประเภทรวมกันตลอดปีภาษี	xxxx	(1)
หัก ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด	xxxx	(2)
(1)-(2) เหลือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย	xxxx	(3)
หัก ค่าลดหย่อนต่าง ๆ (ไม่รวมค่าลดหย่อนเงินบริจาค) ตามที่กฎหมายกำหนด	xxxx	(4)
(3)-(4) เหลือเงินได้หลังจากหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ	xxxx	(5)
หัก ค่าลดหย่อนเงินบริจาค ไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด	xxxx	(6)
(5-6) เหลือเงินได้สุทธิ	xxxx	(7)
นำเงินได้สุทธิตาม (7) ไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		
จำนวนภาษีตามการคำนวณภาษีวิธีที่ 1	xxxx	(8)

2) ให้พิจารณาว่าจะต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 หรือไม่ ถ้าเข้าเงื่อนไขที่จะต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 จึงคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 อีกวิธีหนึ่ง โดยกรณีที่ต้องคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 ได้แก่ กรณีที่เงินได้พึงประเมินทุกประเภทในปีภาษี แต่ไม่รวมเงินได้พึงประเมินตามประเภทที่ 1 มีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป การคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2 นี้ ให้คำนวณในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน (เงินได้พึงประเมินทุกประเภทลบเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 คูณด้วย 0.005) ดังกล่าวนั้น

3) สรุปจำนวนภาษีที่ต้องเสียภาษี กำหนดให้ (10) คือ จำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 2

การคำนวณภาษีขั้นที่ 3

จำนวนภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องเสีย เทียบ (8) และ (10) จำนวนที่สูงกว่า		xxxx	(11)
หัก ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว	xx		
ภาษีเงินได้ครึ่งปีที่ชำระไว้แล้ว	xx		
ภาษีเงินได้ชำระล่วงหน้า	xx		
เครดิตภาษีเงินปันผล	xx	xx	(12)
(11-12) เหลือ ภาษีเงินได้ที่ต้องเสีย (หรือที่เสียไว้เกินขอคืนได้)		xx	

หมายเหตุ: สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป หากคำนวณตามวิธีที่ 2 แล้วมีภาษีเงินได้ที่ต้องเสียจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 บาท ผู้มีเงินได้ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามวิธีที่ 2 (10) แต่ยังคงมีหน้าที่เสียภาษีตามจำนวนที่คำนวณได้ตามวิธีที่ 1 (8) โดยนำมาสรุปจำนวนภาษีที่ต้องเสียขั้นที่สาม

3.2.5 การคำนวณหักค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภท

ค่าใช้จ่ายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคำนวณภาษี ถือเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับหักเป็นต้นทุนในการทำงานเพื่อให้ได้เงินได้หรือรายได้สุทธินั้นมาคิดภาษีตามบัญชีอัตราภาษี โดยมีอัตราการหักค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยตามแต่ละประเภทของเงินได้ สรุปได้ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 การหักค่าใช้จ่ายของประเภทเงินได้แต่ละประเภท

ประเภทเงินได้	หักค่าใช้จ่าย
1. เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง	50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภท รวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท
2. เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า	
3. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น	50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง
4. ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ	หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
5. รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน - บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ - ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร - ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร - ยานพาหนะ - ทรัพย์สินอื่น	ตามจริงหรืออัตราเหมา 30% 20% 15% 30% 10%
6. วิชาชีพอิสระ - ประกอบโรคศิลปะ - กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม	ตามจริงหรืออัตราเหมา 60% 30%
7. รับเหมาก่อสร้าง	ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%
8. รายได้อื่น นอกเหนือจาก 1-7 *	ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%

หมายเหตุ: * ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560
ที่มา: รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

3.2.6 การคำนวณค่าลดหย่อน

ค่าลดหย่อนและยกเว้นเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้ได้อีกหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยมีการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป สรุปได้ดังนี้

1) กรณีบุคคลธรรมดา หรือผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี มีรายละเอียด**ค่าลดหย่อน ดังนี้**

1.1) ผู้มีเงินได้ 60,000 บาท

1.2) คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) 60,000 บาท

1.3) ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ ไม่เกิน 120,000 บาท

1.4) บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม หักค่าลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท

โดยต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้

- บุตรชอบด้วยกฎหมาย หักลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
- บุตรบุญธรรม หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน
- กรณีมีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่จำนวนตั้งแต่ 3 คน จะนำบุตรบุญธรรมมาหักอีกไม่ได้
- กรณีมีบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้รวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

โดยบุตรที่นำมาหักลดหย่อนต้องไม่มีเงินได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และเข้าหลักเกณฑ์การเป็นผู้เยาว์ มีอายุไม่เกิน 25 ปี และกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ทั้งนี้ การนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตร โดยนับรวมบัตรที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการลดหย่อนด้วย

1.5) ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ โดยบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท หักค่าลดหย่อนคนละ 30,000 บาท และสามารถหักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท

1.6) ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ หักค่าลดหย่อน คนละ 60,000 บาท

1.7) ค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ หากคู่สมรสมีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อน สำหรับเบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้

(ก) ถ้าความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษี ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึง มาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

(ข) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาไม่ใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง เฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

(ค) ถ้าความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีและภริยาใช้สิทธิแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี ตามมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ให้สามีและภริยาซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ โดยต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ซึ่งไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละคนหลังจากหักค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

1.8) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เกิน 30,000 บาท

1.9) เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงในปีภาษี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 490,000 บาท ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างให้หักจากเงินได้

1.10) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้รับยกเว้นเท่าที่จ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

1.11) ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ หักค่าลดหย่อนในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ต้องเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

1.12) เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

1.13) ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย

1.14) ดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้าง สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม หักค่าลดหย่อนตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

1.15) เงินสมทบประกันสังคม หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง

1.16) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ หักค่าลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเงินฝากที่จ่ายไว้กับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

1.17) เงินบริจาค

- เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

- เงินบริจาคสาธารณประโยชน์ หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ได้แก่ เงินบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น เงินบริจาคในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน เงินบริจาคในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬาและเงินบริจาคเข้าโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือกองทุนโบราณคดี และเงินบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน(แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ)

- เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ต้องบริจาคระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- เงินบริจาคทั่วไป หักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

2) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หักค่าลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

2.1) เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

2.2) เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

3) กรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง หักค่าลดหย่อนได้ 60,000 บาท

3.1) เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

3.2) เงินบริจาค หักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

3.2.7 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตารางที่ 3.4 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย

เงินได้สุทธิ (บาท)	ช่วงเงินได้สุทธิของแต่ละขั้น (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
0 - 150,000	150,000	ได้รับยกเว้น
150,001-300,000	150,000	5
300,001-500,000	200,000	10
500,001-750,000	250,000	15
750,001-1,000,000	250,000	20
1,000,001-2,000,000	1,000,000	25
2,000,001-5,000,000	3,000,000	30
5,000,001-ขึ้นไป	-	35

หมายเหตุ : เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ยังคงได้รับยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่470) พ.ศ.2551

ที่มา: รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

3.2.8 การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง

ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นต้นไป บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง) สามารถบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 โดยแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษี ให้แก่พรรคการเมืองพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176) ดังนี้

1) ผู้มีเงินได้ เมื่อคำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้ว มีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป

2) ผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิบริจาค ต้องแสดงเจตนาไว้ในช่องที่กำหนดไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะบริจาคหรือไม่บริจาค และระบุรหัสพรรคการเมืองที่ต้องการบริจาค หากไม่ระบุความประสงค์หรือไม่ระบุรหัสพรรคการเมืองถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาบริจาค ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1) ระบุรหัสพรรคการเมืองที่ต้องการบริจาคได้เพียง 1 พรรคการเมือง หากแสดงเจตนาเกินกว่า 1 พรรคการเมือง ถือว่าไม่ประสงค์จะบริจาคให้พรรคการเมืองใด

2.2) เมื่อแสดงเจตนาบริจาค ให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลง

2.3) พรรคการเมืองที่ผู้บริจาค จะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้ได้ในปีภาษีใด จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนพรรคการเมืองในปีภาษีนั้น หากพรรคการเมืองที่แสดงความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้สิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามกฎหมายในปีภาษีใด ให้ถือเสมือนว่าไม่มีพรรคการเมืองนั้นที่จะได้รับการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีในปีภาษีนั้น

3) การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม 2. ห้าม มิให้นำไป หักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร

4) ผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิระบุการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ให้ถือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1) กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายที่มีเงินได้เป็นผู้ระบุความประสงค์ในแบบฯ

4.2) กรณีสามี หรือภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และแยกยื่นแบบฯ หรือรวมยื่นแบบฯ แต่แยกคำนวณภาษี ให้สามีและภริยา ต่างฝ่ายต่าง มีสิทธิระบุความประสงค์ในแบบฯ

4.3) กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และรวมยื่นแบบฯ รวมทั้งรวมคำนวณภาษี ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบฯ โดยกรอกรายละเอียด การคำนวณ แยกรายการบุคคลใน "ใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2551 รายละเอียดคำนวณ ภ.ง.ด.90/91 แยกรายบุคคล กรณีคู่สมรสรวมคำนวณภาษีและบริจาคภาษี แก่พรรคการเมือง" (แล้วแต่กรณี)

อนึ่ง หากผู้มีเงินได้คำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้ว มีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป และมีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้เกินกว่าเงินภาษีที่ต้องชำระ เมื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน พร้อมทั้ง แสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองด้วย กรมสรรพากรจะหักเงินบริจาคดังกล่าวจากเงินภาษีที่ต้องชำระ ดังนั้นการบริจาคเงินภาษีดังกล่าวไม่มีผลต่อเงินภาษีที่ขอคืนไว้แต่อย่างใด

3.2.9 การวิเคราะห์เชิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคประเภทต่าง ๆ

1) ประมวลรัษฎากร ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.1) มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หักลดหย่อนการบริจาคได้ 1 เท่า สำหรับการบริจาคเงินให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์กรสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

1.2) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 ให้หักลดหย่อนการบริจาคได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์กรของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

1.3) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 428) พ.ศ. 2548 ให้หักลดหย่อนการบริจาคได้ 1 เท่า สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนคุ้มครองเด็ก หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

1.4) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561 ให้หักลดหย่อนการบริจาคได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ

1.5) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 682) พ.ศ. 2562 ให้หักลดหย่อนการบริจาคได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

1.6) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 706) พ.ศ. 2563 ให้หักลดหย่อนการบริจาคได้ 2 เท่า สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สภากาชาดไทย ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1.7) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 735) พ.ศ. 2564 ให้หักลดหย่อนการบริจาคได้ 1 เท่า สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ โดยมีเพดานตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรและพระราชกฤษฎีกาฉบับต่าง ๆ

2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการภาษีไว้ดังนี้

2.1) มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการนั้นจัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรม โครงการ หรือมาตรการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานรัฐ ให้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับเสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

2.2) มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้การยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด จะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ให้อำนาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากร ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอจัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย

3.3 ระบบภาษีเงินได้ของประเทศญี่ปุ่น

ระบบภาษีเงินได้ของญี่ปุ่นมีทั้งภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง (National Income Tax) และภาษีท้องถิ่น (Local Inhabitant Tax) โดยปีภาษีจะเป็นปีปฏิทิน สำหรับในกรณีภาษีท้องถิ่นจะดำเนินการประเมินภาษีผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ จากรายได้ในปีที่ผ่านมาโดยหน่วยงานระดับเขต (Municipal Government) สำหรับกรณีที่มีการประกอบกิจการผู้เสียภาษีจะถูกประเมินภาษีโดยหน่วยงานระดับจังหวัด (Prefecture)

3.3.1 ผู้เสียภาษี

ผู้เสียภาษีแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น (Resident) และผู้ไม่มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น (Non-Resident)

1) ผู้ที่มีถิ่นฐาน หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่

1.1) ผู้ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่นที่อาศัยในญี่ปุ่น 5 ปีหรือน้อยกว่าในช่วงเวลา 10 ปี เป็นผู้มีถิ่นฐานแบบไม่ถาวร (Non-permanent Resident) จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีท้องถิ่น

1.2) ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นและอาศัยในญี่ปุ่นมากกว่า 5 ปีในช่วงเวลา 10 ปี เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในประเทศญี่ปุ่น (Permanent Resident)

2) ผู้ไม่มีถิ่นฐาน หมายถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องน้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ในกรณีผู้ที่ทำงานชั่วคราวสามารถใช้สิทธิตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 183 วัน หรือผู้ที่รับค่าจ้างซึ่งจ่ายโดยนายจ้างที่ไม่มีถิ่นฐานในญี่ปุ่น ไม่ต้องเสียภาษีในญี่ปุ่น

3.3.2 อัตราภาษี

อัตราภาษีสำหรับเงินได้กรณีทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1) ภาษีรัฐบาลกลาง (National Income Tax) อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบภาษีอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) โดยอัตราสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 45 โดยรายละเอียด สรุปได้ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่น

ช่วงเงินสุทธิได้ (เยน)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	การหักลดหย่อน (Deduction)
ไม่เกิน 1,950,000	5	-
1,950,001 - 3,300,000	10	97,500
3,300,001 - 6,950,000	20	427,500
6,950,001 - 9,000,000	23	636,000
9,000,001 - 18,000,000	33	1,536,000
18,000,001 - 40,000,000	40	2,796,000
40,000,001 ขึ้นไป	45	4,796,000

ที่มา: KPMG (2563)

2) ภาษีท้องถิ่น (Inhabitant Tax Rates)

ภาษีท้องถิ่นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

2.1) ภาษีที่จัดเก็บในอัตราเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงรายได้ (Per Capita Levy) ประกอบด้วย อัตราภาษีระดับเขต (Municipal Inhabitant Tax) เท่ากับ 3,000 เยนต่อคนต่อปี และอัตราภาษีระดับจังหวัด (Prefectural Inhabitant Tax) เท่ากับ 1,000 เยนต่อคนต่อปี

2.2) ภาษีที่จัดเก็บตามระดับรายได้ (Income based Levy) จัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมิน

3) อัตราภาษีสำหรับเงินได้ส่วนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (Capital Gains from Sales of Real Estate) เงินได้ส่วนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์จะเสียภาษีแยกจากฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1) กรณีเงินได้ส่วนทุนจากการลงทุนระยะสั้น (Short-term Capital Gains) หรือถือครองทรัพย์สินน้อยกว่า 5 ปี เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอัตราร้อยละ 9 สำหรับภาษีท้องถิ่น

3.2) กรณีเงินได้ส่วนทุนจากการลงทุนในระยะยาว (Long-term Capital Gains) หรือถือครองทรัพย์สินมากกว่า 5 ปี เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ อัตราร้อยละ 5 สำหรับภาษีท้องถิ่น กรณีที่ผู้ขายสินทรัพย์เป็นผู้อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิหักลดหย่อนอื่น ๆ รวมทั้งการนำผลขาดทุนมาหักในปีถัดไป และการเสียภาษีในอัตราพิเศษ

4) อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการลงทุน (Withholding Tax Rates on Investment Income) ผู้มีเงินได้จากการฝากเงิน การซื้อพันธบัตร หรือการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องชำระภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายปรากฏในตารางที่ 3.6 และวิธีการชำระภาษีขึ้นอยู่กับปริมาณหุ้นที่ถือครอง ดังนี้

4.1) ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน ผู้เสียภาษีจะนำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ปลายปี และเสียภาษีในอัตราสำหรับเงินปันผลจากบริษัทจำกัด

4.2) ในกรณีที่ผู้เสียภาษีถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียน ผู้เสียภาษีสามารถเลือกเสียภาษีได้ 2 วิธี คือ

4.2.1) ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่นำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ปลายปี

4.2.2) ยื่นแบบแสดงรายได้ และเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 (ร้อยละ 15 เป็นภาษีรัฐบาลกลาง และร้อยละ 5 เป็นภาษีท้องถิ่น)

ตารางที่ 3.6 อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของประเทศญี่ปุ่นสำหรับเงินได้จากการลงทุน

เงินได้จากการลงทุน	อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ร้อยละ)	อัตราภาษีท้องถิ่น (ร้อยละ)
เงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน	15	5
เงินปันผลจากบริษัทจำกัด	20	-
ดอกเบี้ย	15	5

ที่มา : KPMG (2563)

5) อัตราภาษีสำหรับกรณีผู้ไม่มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น (Non- Residents) ผู้ไม่มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่นจะคำนวณภาษีในอัตราคงที่ร้อยละ 20 ของฐานรายรับที่ได้ในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ไม่มีถิ่นฐานไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่น ยกเว้นผู้ไม่มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นในบางกรณี

6) อัตราภาษีพิเศษสำหรับการฟื้นฟู (Special Reconstruction Income Tax) เป็นการเก็บภาษีร้อยละ 2.1 ของภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี 2556 – 2580 เพื่อนำมาใช้สำหรับการฟื้นฟูบูรณะภัยพิบัติที่เกิดจากแผ่นดินไหว รวมถึงภาษีท้องถิ่นมีการเพิ่มเป็น 1,000 เยนต่อปี เพื่อนำไปบูรณะฟื้นฟูภัยพิบัติช่วงปี 2557 – 2566

3.3.3 ประเภทรายได้ (Assessable Income)

เงินได้ที่ต้องเสียภาษีของประเทศญี่ปุ่นคำนวณมาจากเงินได้พึงประเมินหักลบการลดหย่อนและค่าใช้จ่าย โดยเงินได้ประกอบด้วย 10 ประเภทหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณภาษี ได้แก่ รายได้จากการจ้างงาน (Employment Income) ดอกเบี้ย (Interest Income) เงินปันผล (Dividend Income) อสังหาริมทรัพย์ (Real Property Income) การประกอบธุรกิจ (Business Income) เงินบำนาญ (Retirement Income) การทำป่าไม้ (Timber Income) กำไรส่วนต่าง (Capital Gains) เงินได้ที่ได้ตามโอกาส (Occasional Income) และเงินได้อื่น ๆ (Miscellaneous Income) ทั้งนี้อาจมีเงินได้ประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ เช่น รถของบริษัท (Company Car) ค่าเทอมที่นายจ้างออกให้ลูกของลูกจ้าง (Children's Tuition Allowance) บ้านพักของบริษัท (Company Housing) เป็นต้น

3.3.4 การหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนเงินได้ (Allowable Deductions)

1) เงินได้จากการจ้างงาน (Employment Income) โดยปกติแล้วรายได้จากการจ้างงานจะประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าที่อยู่อาศัย ค่าจ้างแม่บ้าน ค่ารักษาพยาบาล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งเงินได้จากการจ้างงานจะให้สิทธิการหักค่าใช้จ่ายมาตรฐานได้ ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 อัตราการหักค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับเงินได้จากการจ้างงานของประเทศญี่ปุ่น

เงินได้ (เยน)	อัตราการหักค่าใช้จ่ายมาตรฐาน (เยน)
0 – 1,652,500	550,000
1,625,001 – 1,800,000	ร้อยละ 40 ของเงินได้ – 100,000
1,800,001 – 3,600,000	ร้อยละ 30 ของเงินได้ + 80,000
3,600,001 – 6,600,000	ร้อยละ 20 ของเงินได้ + 440,000
6,600,001 – 8,500,000	ร้อยละ 10 ของเงินได้ + 1,100,000
8,500,000 ขึ้นไป	1,950,000

ที่มา : KPMG (2563)

ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมีเงินได้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้ดังกล่าว (Specified Expenditure) เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ค่าหนังสือ ค่าเสื้อผ้า ค่ารับรองลูกค้าเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น ให้ผู้เสียภาษีเงินได้สามารถหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยไม่ขึ้นกับ

รายได้ และหักได้เท่ากับค่าใช้จ่ายเฉพาะเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้ดังกล่าวลบด้วยครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายมาตรฐานที่หักไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 650,000 เยนต่อปี

2) การหักค่าลดหย่อนเงินได้จากการเกษียณอายุ

เงินได้จากการเกษียณอายุ (Retirement Income) สามารถนำมาคำนวณสิทธิในการหักค่าลดหย่อน สรุปได้ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 การหักค่าลดหย่อนสำหรับเงินได้จากการเกษียณอายุของประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข	การหักค่าลดหย่อน
ทำงาน 20 ปีหรือน้อยกว่าก่อนเกษียณ	400,000 เยนต่อปี
สำหรับจำนวนปีที่ทำงานเกิน 20 ปีก่อนเกษียณ	700,000 เยนต่อปี
การหักค่าลดหย่อนขั้นต่ำต่อราย	800,000 เยน
หักกรณีพิเศษที่ต้องเกษียณอายุเนื่องจากความพิการทางร่างกาย	จำนวนดังกล่าวข้างต้น + 1,000,000 เยน

ที่มา : KPMG (2563)

ทั้งนี้ หลังจากคำนวณหาค่าลดหย่อนสำหรับเงินได้จากการเกษียณอายุได้แล้ว ให้นำไปหักออกจากเงินได้จากการเกษียณอายุจะได้เงินได้สุทธิ โดยจำนวนเงินได้สุทธิที่จะต้องเสียภาษีขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ผู้มีเงินได้ทำงานก่อนเกษียณ หากผู้มีเงินได้ทำงานมากกว่า 5 ปีก่อนเกษียณอายุ ผู้มีเงินได้มีภาระภาษีเพียงกึ่งหนึ่งของเงินได้สุทธิดังกล่าว และเสียภาษีในอัตราเดียวกันกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้จากการเกษียณอายุนี้แยกจากรายได้อื่น

3) การหักลดหย่อนกรณีพิเศษ (Special Deduction)

สิทธิในการหักค่าลดหย่อนที่ให้เฉพาะกรณีผู้มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่นสามารถสรุป ได้ดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9 การหักค่าลดหย่อนที่ให้เฉพาะกรณีผู้มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่น

<table>
<tr><th>ประเภทค่าลดหย่อน</th><th>เงื่อนไข</th></tr>
<tr><td>ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ ไฟไหม้ การถูกลักขโมย การถูกยึดทรัพย์สิน ซึ่งไม่สามารถครอบคลุมด้วยประกันภัย เป็นต้น</td><td>ส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ (เงินทั่วไปเงินได้จากการเกษียณอายุ และเงินได้จากป่าไม้) สามารถนำไปหักออกจากเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ ไม่เกิน 50,000 เยน หรือตามจ่ายจริงขึ้นกับจำนวนใดสูงกว่า</td></tr>
<tr><td>ค่ารักษาพยาบาล</td><td>ส่วนที่เกิน 100,000 เยนหรือร้อยละ 5 ของเงินได้พึงประเมิน สามารถนำมาหักได้ไม่เกิน 2 ล้านเยน</td></tr>
<tr><td>การประกันสังคม</td><td>หักได้ตามจ่ายจริงเฉพาะประกันที่จ่ายตามโครงการของ Japanese Social Insurance Schemes</td></tr>
<tr><td>การประกันชีวิต/สุขภาพ</td><td>
<table>
<tr><th>เบี้ยประกัน</th><th>ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เยน)</th><th>ภาษีท้องถิ่น (เยน)</th></tr>
<tr><td>เบี้ยประกันสุขภาพ</td><td>40,000</td><td>28,000</td></tr>
<tr><td>เบี้ยประกันแบบบำนาญ</td><td>40,000</td><td>28,000</td></tr>
<tr><td>ค่ารักษาพยาบาล</td><td>40,000</td><td>28,000</td></tr>
</table>
ทั้งนี้ ค่าลดหย่อนรวมกันหักได้ไม่เกิน 120,000 เยนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ 70,000 เยน สำหรับภาษีท้องถิ่น</td></tr>
<tr><td>การประกันแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยที่ผู้เสียภาษีอยู่อาศัยร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัว รวมถึงสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นในการดำรงชีพ ที่ประกันดังกล่าวครอบคลุม</td><td>หักได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 เยน และภาษีท้องถิ่นได้ไม่เกิน 25,000 เยน</td></tr>
</table>

ประเภทค่าลดหย่อน	เงื่อนไข
การบริจาคให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่ 1) รัฐบาลกลาง (National Government) 2) รัฐบาลท้องถิ่น (Local government) 3) หน่วยงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง 4) สถาบันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 5) หน่วยงานมูลนิธิ ผลประโยชน์สาธารณะ สถาบันการศึกษา 6) องค์กรทางการเมือง (Political Parties and Organizations) 7) องค์กรไม่แสวงหากำไร (Non-profit Organizations) ที่ได้รับการรับรองจาก National Tax Agency	ส่วนที่เกิน 2,000 เยนสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมิน

ที่มา : KPMG (2563)

4) การหักลดหย่อนส่วนบุคคล (Personal Reliefs)

การให้สิทธิหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคลมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาภาระภาษีเฉพาะบุคคล และสามารถสรุปตามเงื่อนไข ดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 การให้สิทธิหักค่าลดหย่อนส่วนบุคคลในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

การลดหย่อนส่วนบุคคล	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีท้องถิ่น
หักลดหย่อนทั่วไป		
รายได้ 0 – 24,000,000 เยน	480,000	430,000
รายได้ 24,000,001 – 24,500,000 เยน	320,000	290,000
รายได้ 24,500,001 – 25,000,000 เยน	160,000	150,000
รายได้ 25,000,001 เยนขึ้นไป	0	0
คู่สมรส กรณีอายุน้อยกว่า 70 ปี	380,000	330,000
คู่สมรส กรณีอายุเกิน 70 ปี	480,000	380,000
ผู้อยู่ในความอุปการะอายุ 16-18 ปี	380,000	330,000
ผู้อยู่ในความอุปการะอายุ 19-22 ปี	630,000	450,000
ผู้อยู่ในความอุปการะอายุ 23-69 ปี	380,000	330,000
ผู้อยู่ในความอุปการะอายุเกิน 70 ปี	480,000	380,000
พ่อแม่อายุ 70 ปีหรือมากกว่าและอาศัยร่วมกับผู้เสียภาษี	580,000	450,000
ผู้พิการทางร่างกาย	270,000	260,000

การลดหย่อนส่วนบุคคล	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีท้องถิ่น
ผู้พิการทางร่างกายขั้นร้ายแรง (Severely Physically Handicapped)	400,000	300,000
กรณีผู้พิการทางร่างกายขั้นร้ายแรง (Severely Physically Handicapped) อาศัยร่วมกับผู้เสียภาษี	750,000	530,000
แม่หม้าย หย่าร้าง หรือนักเรียนทำงานระหว่างเรียน	270,000	260,000
พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว	350,000	300,000

ที่มา : KPMG (2563)

3.3.5 การเครดิตภาษี

1) การเครดิตภาษีเงินปันผล

ระบบภาษีของญี่ปุ่นนอกจากการให้หักลดหย่อนแล้วยังมีระบบให้การเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลที่จ่ายจากนิติบุคคลในประเทศให้แก่บุคคลธรรมดา โดยการคำนวณเครดิตภาษี สรุปได้ดังตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.11 การเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลของประเทศญี่ปุ่น

เงินปันผลที่ได้รับ	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	อัตราภาษีท้องถิ่น (ร้อยละ)
ไม่เกิน 10 ล้านเยน		
- เงินปันผลจากหุ้น	10	2.8
- เงินปันผลจากทรัสต์	5	1.4
เกิน 10 ล้านเยน		
- เงินปันผลจากหุ้น	5	1.4
- เงินปันผลจากทรัสต์	2.5	0.7

ที่มา : KPMG (2563)

2) การเครดิตสำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากค่าจ้างแรงงานหรือเงินปันผลที่ไม่ใช่ภาระภาษีที่ต้องชำระ (Final Tax) สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อขอเครดิตภาษีสำหรับการยื่นแบบเสียภาษีปลายปีได้

3) การเครดิตสำหรับภาษีที่เสียไปในต่างประเทศ

สำหรับผู้มีถิ่นฐานในประเทศญี่ปุ่นและได้ชำระภาษีในต่างประเทศ ภาษีที่เสียไปในต่างประเทศสามารถหักออกจากภาษีที่เสียในญี่ปุ่นได้ตามสูตรการคำนวณ ซึ่งส่วนเกินจากของภาษีที่เสียในต่างประเทศสามารถเครดิตออกจากภาษีเพื่อการฟื้นฟูประเทศไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ ถ้ายังมีส่วนเกินอีกสามารถหักออกจากภาษีท้องถิ่นได้ โดยไม่เกินร้อยละ 18 ของภาษีท้องถิ่นระดับเทศบาล และไม่เกินร้อยละ 12 สำหรับภาษีท้องถิ่นระดับจังหวัด และส่วนที่เหลือยังสามารถนำไปหักภาษีได้ไม่เกิน 3 ปีภาษีถัดไป เช่นเดียวกับการเครดิตภาษีอื่น ๆ

4) การเครดิตสำหรับเงินบริจาค

4.1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้เสียภาษีที่บริจาคเงินให้แก่หน่วยงานที่กำหนด สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิการเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือขอใช้สิทธิหักลดหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง สรุปได้ดังตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12 การเครดิตเงินบริจาคสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศญี่ปุ่น

จำนวนที่สามารถเครดิตได้ (a) + (b)	
(a) เครดิตภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง (เครดิตได้เท่ากับ (i) หรือ (ii) ที่มีค่าน้อยกว่า)	(i) (เงินบริจาคให้แก่พรรคการเมือง – 2,000 เยน) x 0.3
	(ii) ภาษีเงินได้ก่อนเครดิตภาษี x 0.25
(b) เครดิตภาษีสำหรับการบริจาคให้ NPOs/Public Interest Entities (เครดิตได้เท่ากับ (i) หรือ (ii) ที่มีค่าน้อยกว่า)	(i) (เงินบริจาคให้แก่ NPOs/Public Interest Entities 2,000 เยน) x 0.4
	(ii) ภาษีเงินได้ก่อนเครดิตภาษี x 0.25

ที่มา : KPMG (2563)

4.2) ภาษีท้องถิ่น

ผู้เสียภาษีที่บริจาคเงินให้แก่หน่วยงานที่กำหนด สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิการเครดิตภาษีท้องถิ่นหรือขอใช้สิทธิหักลดหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง สรุปได้ดังตารางที่ 3.13

ตารางที่ 3.13 การเครดิตเงินบริจาคสำหรับภาษีท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

จำนวนที่สามารถเครดิตได้ (a) + (b)	
(a) เครดิตภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง	(จำนวนสูงสุด[(1)]สำหรับการบริจาค[(2)] - 2,000 เยน) x 0.1
(b) เครดิตภาษีส่วนเพิ่ม (เครดิตได้เท่ากับ (i) หรือ (ii) ที่มีค่าน้อยกว่า)	(i) (เงินบริจาคให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น – 2,000 เยน) x [(0.9 - อัตราภาษีที่เสีย (Marginal Income Tax Rate) x 1.021[(3)]]
	(ii) ภาษีท้องถิ่นก่อนเครดิตภาษี x 0.2

หมายเหตุ: (1) เพดานร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน

(2) การบริจาคต้องเป็นการบริจาคให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นและการบริจาคที่กำหนด

(3) ร้อยละ 2.1 เท่ากับอัตราภาษีเพื่อการฟื้นฟู

ที่มา : KPMG (2563)

3.3.6 การยื่นแบบเสียภาษี

สำหรับการยื่นแบบเสียภาษีในกรณีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปีสำหรับปีภาษีที่ผ่านมา โดยไม่อนุญาตให้ขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ การประมาณการภาระภาษีในปีถัดไปสำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ในปีที่ผ่านมา จะต้องประมาณการภาระภาษีปีปัจจุบันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยกำหนดให้การหักค่าใช้จ่าย หมายถึง การหักรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ และการหักค่าลดหย่อน หมายถึง การบรรเทาภาระภาษี ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการใช้คำที่แตกต่างกัน เช่น การลดภาษี (Deduction) การเพิ่มเบี้ย (Allowance) การบรรเทา (Relief) ค่าใช้จ่าย (Expense) เป็นต้น นอกจากนี้ การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในบางประเทศไม่ได้จำกัดเฉพาะการให้หักลดหย่อนเท่านั้น มีการให้สิทธิประโยชน์ผ่านการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้บางประเภท การให้เครดิตภาษี (Tax Credit) การคืนเงิน/ภาษี (Cash Rebate/Tax Rebate) รวมทั้งการให้หักค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (Personal Allowances) อีกด้วย

3.4 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย

3.4.1 การวิเคราะห์ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยแบ่งออกเป็นด้านรายได้และด้านรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

1) ด้านรายได้ ประกอบด้วยรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินอุดหนุน มีรายละเอียดดังนี้

1.1) รายได้จัดเก็บเอง ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด มีรายละเอียดดังนี้

1.1.1) หมวดภาษีอากร คือ รายได้ประเภทภาษีอากรซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บ หรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักในโรงแรม

(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดินฯ) เป็นภาษีที่จัดเก็บตามหลักการภาษีฐานทรัพย์สินอย่างแท้จริง เนื่องจากจะจัดเก็บจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยจัดเก็บภาษีจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ โดยผู้มีทรัพย์สินมูลค่าสูงจะเสียภาษีมาก และผู้มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำจะเสียภาษีน้อย สำหรับรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ จะเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาล ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำรายได้นี้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามภารกิจของตนเอง เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล การให้บริการอนามัยและรักษาความสะอาด การทำลายขยะ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และกำหนดให้เจ้าของหรือครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ณ วันที่ 1 มกราคม ของปี เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

การคำนวณภาษีที่ดินฯ จะใช้มูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กำหนดโดยกรมธนารักษ์เป็นฐานในการคำนวณภาษี เมื่อได้ฐานในการคำนวณภาษีแล้ว จะนำมาคูณอัตราภาษีในอัตราก้าวหน้า (ลักษณะเหมือนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ซึ่งแตกต่างกันตามการใช้ประโยชน์ โดยการทำประโยชน์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่น ๆ และรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ โดยอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บมีรายละเอียดดังนี้ (1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์ประกอบ**เกษตรกรรม**เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 – 0.1 หรือเริ่มต้นที่ล้านละ 100 บาท (2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์เป็น**ที่อยู่อาศัย**เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.02 – 0.1 หรือเริ่มต้นที่ล้านละ 200 บาท (3) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการ**ใช้ประโยชน์อื่น**นอกเหนือจากการประกอบเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 – 0.7 หรือเริ่มต้นที่ล้านละ 3,000 บาท และ (4) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่**ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ**เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.3 – 0.7 หรือเริ่มต้นที่ล้านละ 3,000 บาท ทั้งนี้ หากทิ้งไว้ต่อเนื่องกันจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 (ภาพที่ 3.1)

ภาพที่ 3.3 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(2) ภาษีป้าย

ภาษีป้ายเป็นภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 โดยจัดเก็บภาษีจากเจ้าของป้ายซึ่งป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ โดยมีรอบการจัดเก็บเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งในปีแรกคิดเป็นรายงวดเริ่มตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่ เจ้าของป้าย และในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย แต่ถ้าไม่สามารถหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ โดยในการคำนวณภาษีป้าย จะคำนวณจากขนาดพื้นที่ทั้งหมดของป้าย (หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร) โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ (1) กรณีป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ ฐานภาษีป้าย = ส่วนที่กว้างที่สุด × ส่วนที่ยาวที่สุดของขอบเขตป้าย และ (2) กรณีป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ ให้ถือว่าตัวอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขตสำหรับการกำหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุด จากนั้นคำนวณตามวิธีที่ 1 โดยมีรายละเอียดอัตราภาษีป้ายดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 อัตราภาษีป้าย

ประเภทป้าย	อัตราเพดาน[1] (บาทต่อ 500 ตร.ซม.)	อัตราจัดเก็บจริง[2] (บาทต่อ 500 ตร.ซม.)
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน		
(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้	ไม่ได้กำหนดอัตราไว้ ให้คิดอัตราภาษีตามข้อ 4.	10 บาท
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)	10 บาท	5 บาท
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น		
(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้	ไม่ได้กำหนดอัตราไว้ ให้คิดอัตราภาษีตามข้อ 4.	50 บาท
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)	100 บาท	26 บาท
3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ		
(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้	ไม่ได้กำหนดอัตราไว้ ให้คิดอัตราภาษีตามข้อ 4.	52 บาท
(ข) ป้ายนอกจาก (ก)	200 บาท	50 บาท
4. ป้ายตามประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 3 ซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้โดยเครื่องจักรกล หรือโดยวิธีใดๆ	ให้คิดอัตราภาษีตามจำนวนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพ หรือตามระยะเวลาที่ข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราภาษีตามบัญชีอัตราภาษีป้ายนี้ คือ 40 บาทต่อ 500 ตร.ซม.	-
5. ป้ายตามประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ป้ายใดเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท		-

ที่มา : รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(3) อากรรังนกอีแอ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเก็บเงินอากรรังนกและปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นประจำจังหวัด ซึ่งพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมายมีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา สตูล และตราด รวมทั้งกำหนดให้ผู้ที่ขอรับสัมปทานเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีหน้าที่เสียภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรอากรรังนกอีแอ่นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 หลักเกณฑ์การจัดสรรอากรรังนกอีแอ่น

1. จำนวนเงินอากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้จัดสรรเงินอากรดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทั้งหมด
2. จำนวนเงินอากรในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีจำนวนเกิน 3 ล้านบาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี
2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่จัดเก็บ 2.1.1 จำนวน 3 ล้านบาทแรก 2.1.2 ได้อีกร้อยละ 40 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันที่ไม่มีการจัดเก็บได้ร้อยละ 60 ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการส่งมอบเงินอากรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ตามที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอากรที่ส่งมอบโดยค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ เช่น การเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยบนเกาะรังนก เป็นต้น

ที่มา : รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(4) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานครมีหน้าที่จัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์จากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการคลังน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คล้ายกัน (ทั้งค้าปลีกค้าส่ง ให้กับสถานีน้ำมัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภค) 2) ผู้ประกอบการคลังกาซปโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ (ทั้งค้าปลีกค้าส่ง ให้กับสถานีบริการก๊าซ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภค) และ 3) ผู้ประกอบการน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คล้ายกัน รวมถึงกาซปโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ โดยมีอัตราการจัดเก็บภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมันเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมที่เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ ดังนี้

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด: ไม่เกินลิตรละ 10 สตางค์ กรณีน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และไม่เกินกิโลกรัมละ 10 สตางค์ กรณีก๊าซปิโตรเลียม
- กรุงเทพมหานคร: ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์ กรณีน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และไม่เกินกิโลกรัมละ 5 สตางค์ กรณีก๊าซปิโตรเลียมและมีวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องชำระ (บาท) ดังนี้

$$\frac{\text{ปริมาณน้ำมันที่จำหน่ายทั้งเดือน} \times \text{อัตราภาษี}}{100}$$

(5) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบจากผู้ประกอบการค้าส่ง หรือค้าปลีก ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ประกอบการที่มีหลักฐานการแสดงว่าได้ซื้อหรือได้รับ ในอัตรามวลละไม่เกิน 10 สตางค์

(6) ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งผู้จัดการโรงแรมจัดให้พักอาศัยในโรงแรมเพื่ออยู่หรือพักชั่วคราว) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าเช่าห้องพัก โดยมีวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องชำระ (บาท) ดังนี้

$$\text{ภาษีที่ต้องชำระ} = \frac{\text{รายได้จากการเข้าพักทั้งเดือน} \times \text{อัตราค่าธรรมเนียม}}{100}$$

1.1.2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต คือ รายได้ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บหรือรัฐบาลจัดเก็บแล้วโอนทั้งหมดหรือแบ่งให้แต่บางส่วนตามที่มีกฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดประเภทค่าธรรมเนียมดังตารางที่ 3.16

ตารางที่ 3.16 ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ประเภท	
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย (ขยะติดเชื้อ) - ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - ค่าธรรมเนียมการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ - ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและการฌาปนกิจ	- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก - ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ประเภท	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด - และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - ค่าปรับการผิดสัญญา	- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ใบอนุญาตปลูกสร้าง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใช้) - ฯลฯ

ที่มา : รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1.1.3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน คือ รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลและจากการให้เช่าหรือให้บริการ หรือค่าตอบแทนในทรัพย์สิน หรือสถานที่ หรือที่ดินสิ่งก่อสร้างอันเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

- ค่าเช่าที่ดิน
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ค่าเช่าห้องแถว อาคาร ตลาด หรือโรงมหรสพค่าเช่าร้านแผงลอย ค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะ ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ ค่าเช่าที่ฝากรถ ค่าเช่าเขตทางหลวงท้องถิ่น)
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
- เงินปันผล หรือเงินรางวัลต่าง ๆ

1.1.4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ คือ รายได้อันเกิดจากการสาธารณูปโภคและหรือกิจการพาณิชย์ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

- เงินช่วยเหลือจากการประปา
- เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเดินรถประจำทางหรือขนส่ง)
- รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์
- เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม
- รายได้จากประปา
- รายได้จากตลาดสด
- รายได้จากโรงฆ่าสัตว์
- ฯลฯ

1.1.5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด คือ รายได้อื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดใดดังกล่าวข้างต้น หรือมีระเบียบ คำสั่ง กำหนดให้อยู่ในหมวดนี้ ได้แก่

- ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์
- ค่าจำหน่ายเศษของ
- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าขายแบบแปลน
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง
- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร
- ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

1.1.6) หมวดรายได้จากทุน คือ รายได้ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามที่ระเบียบกฎหมายให้อำนาจไว้ ได้แก่ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินและรายได้จากทุนอื่น ๆ

1.2) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.2.1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT)

กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 1 ใน 9) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดสรรภาษีที่เก็บได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล และกรุงเทพมหานคร) ทุกเดือน ซึ่งจะจัดสรรผ่านระบบธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง โดยใช้สัดส่วนที่จัดเก็บได้ของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เกณฑ์จำนวนประชากรที่ภายในจังหวัดจัดสรร เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ทั้งนี้ กรมศุลกากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน แต่มิได้จัดสรรผ่านระบบโดยตรง และใช้เกณฑ์จำนวนประชากรเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร

1.2.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (VAT 5%) โดยกรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนและจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และจัดสรรร้อยละ 5 ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ตามประมวลรัษฎากร โดยสามารถจัดเก็บได้ในท้องถิ่นใด ให้ถือว่าเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น

1.2.3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 โดยกรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บเป็นรายเดือนและจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริการส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ผ่านระบบ GFMIS โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

(1) จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริการส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ตามอัตราส่วนร้อยละที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(2) ส่วนที่เพิ่มจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรใน (1) และส่วนที่เหลือนำมาจัดสรรตามรายได้ต่อประชากรโดยวิธีผกผัน และให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนวณการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นสัดส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับและแจ้งให้กรรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อใช้สำหรับจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

1.2.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยกรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะทุกเดือนและจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริการส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาผ่านระบบ GFMIS โดยภาษีที่จัดเก็บในเขตจังหวัดจัดสรรตามเกณฑ์ประชากร ยกเว้นเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่กำหนดให้จัดสรรทั้งจำนวนที่เก็บได้

1.2.5) ภาษีสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตมีหน้าที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกเดือน และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรแก่เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ผ่านระบบธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง โดนใช้เกณฑ์ประชากรเป็นเกณฑ์การจัดสรร และหากหากเดือนใดไม่สามารถจัดสรรได้ให้รวมจัดสรรในเดือนถัดไป

1.2.6) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ทุกเดือน และจัดสรรผ่านระบบ GFMIS ให้แก่กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร (จัดเก็บในกรุงเทพมหานคร ให้จัดสรรแก่กรุงเทพมหานคร)
- ร้อยละ 80 ให้จัดสรรแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ร้อยละ 20 ให้จัดสรรแก่เทศบาล และ องค์กรบริหารส่วนตำบล โดยร้อยละ 50 แบ่งเท่ากันทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจำนวนประชากร

* กรณีเมืองพัทยาให้ได้รับการจัดสรรโดยถือเป็นเทศบาลหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

1.2.7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ภาคหลวงแร่) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน (ภาคหลวงปิโตรเลียม) มีหน้าที่จัดเก็บค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ปีละ 4 งวด ผ่านระบบธนาคารกรุงไทยเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง โดยแบ่งหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็น 2 ระบบ ดังนี้

(1) การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือปิโตรเลียมในจังหวัดอื่นนอกจาก กรุงเทพมหานคร ให้จัดสรรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 60 หลังจากส่งเป็นรายได้ของรัฐร้อยละ 40 ดังนี้

- อยู่ในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมตามพื้นที่ประทานบัตร ร้อยละ 20
- อยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ประทานบัตร ร้อยละ 10
- องค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาลในจังหวัดอื่น ร้อยละ 10

- กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เฉพาะในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่ประทานบัตร ร้อยละ 20 ของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตองค์กรบริหารส่วนจังหวัด นั้น

(2) การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่หรือปิโตรเลียมในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครร้อยละ 40 หลังจากส่งให้เป็นรายได้รัฐบาลร้อยละ 40

1.2.8) รายได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่จัดสรรร้อยละ 5 ของรายได้ดังกล่าว ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งเท่ากัน

1.2.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

กรมที่ดินมีหน้าที่จัดเก็บและจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกเดือนให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

1.2.10) ค่าภาคหลวงป่าไม้

กรมป่าไม้มีหน้าที่จัดเก็บและจัดสรรค่าหลวงป่าไม้ผ่านระบบ GFMIS ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกเดือน โดยสามารถจัดเก็บได้ในเขตท้องถิ่นใดให้ถือว่าเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น

1.3) หมวดเงินอุดหนุน หมายถึง รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

2) ด้านรายจ่าย จำแนกเป็นรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายตามแผนงาน

2.1) รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ เบิกจ่าย กรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งรายจ่ายงบส่วนกลางสามารถแบ่งได้ทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ค่าชำระหนี้เงินกู้ ค่าชำระดอกเบี้ย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา กิจการสถานธนานุบาล กิจการท่าเรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เงินสำรองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน และเงินช่วยพิเศษ

2.2) รายจ่ายตามแผนงาน หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดรายละเอียดหมวดรายจ่ายไว้ในงานหรือโครงการตามแผนงานสำหรับหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.2.1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างพนักงานจ้าง และค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 รายละเอียดงบบุคลากร

งบ	ประเภท
งบบุคลากร	
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์กรบริหารส่วนตำบล เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนอื่น
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าจ้าง/เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เงินเบี้ยกันดาร เงินเดือน/เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน เงินอื่น ๆ

ที่มา : รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2.2.2) งบดำเนินการ หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

(2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ได้แก่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ และค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

(3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นต้น

(4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

2.2.3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย

(1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น

(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า/ระบบประปา และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าถมดิน อาคารต่างๆ ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นต้น

2.2.4) เงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เงินอุดหนุนประชาชน เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา และเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

2.2.5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่กำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

3.4.2 สถิติรายได้ – รายจ่าย (ย้อนหลัง 10 ปี)

ตารางที่ 3.18 ภาพรวมรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองแยกตามประเภทรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเภทรายได้จัดเก็บเอง	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
๑	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง									3,097.98	4,500.14
๒	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,067.04	23,103.25	25,077.01	26,939.97	29,059.80	32,008.16	33,385.09	35,559.31	2,604.59	858.72
๓	ภาษีบำรุงท้องที่	904.24	933.85	895.58	932.29	953.67	957.00	939.26	968.05	126.02	79.74
๔	ภาษีป้าย	2,232.14	2,438.63	2,615.46	2,799.08	3,057.50	3,260.23	3,424.27	3,609.56	3,505.86	4,441.55
๕	ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้ายาสูบ	3,145.56	3,098.90	3,166.08	3,242.71	2,799.39	2,916.03	2,326.04	2,544.46	2,333.59	2,368.06
๖	ภาษีบำรุง อบจ./กทม. จากสถานค้าน้ำมัน	313.10	412.03	522.33	598.61	900.97	1,003.42	1,045.87	1,075.31	1,065.03	1,020.51
๗	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	225.74	270.45	299.57	327.29	372.45	426.59	523.37	516.57	328.26	120.34
๘	อากรการฆ่าสัตว์	70.71	76.00	77.42	85.14	95.93	112.04	127.46	137.48	141.63	142.04
๙	อากรรังนกอีแอ่น	382.76	335.86	291.17	215.01	656.97	252.84	296.56	191.33	219.76	212.70
๑๐	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ	4,885.23	5,535.93	5,853.13	6,397.96	6,858.01	7,619.00	7,666.68	7,810.79	7,578.39	7,106.82
๑๑	ทรัพย์สิน	5,633.79	7,107.50	7,728.77	7,576.82	6,986.45	6,634.85	6,750.42	8,531.21	7,758.28	5,758.36
๑๒	สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,847.36	2,193.81	2,509.42	2,574.13	2,689.31	2,739.62	2,674.83	2,806.73	2,951.01	2,995.73
๑๓	เบ็ดเตล็ด	3,037.73	2,820.34	3,453.75	5,011.93	3,685.28	4,104.19	4,463.29	2,938.64	3,369.03	2,461.26
รวม		43,745.41	48,326.55	52,489.71	56,700.93	58,115.73	62,033.98	63,623.12	66,689.45	35,079.42	32,065.97

ที่มา : ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตารางที่ 3.19 ภาพรวมรายได้จากรัฐจัดสรรแยกตามประเภทรัฐจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2564

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเภทรายได้รัฐจัดสรร	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
๑	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	27,335.59	26,398.77	29,054.53	29,413.46	31,631.51	34,594.91	37,362.08	37,512.51	36,907.76	37,995.07
๒	ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ๕% (อบจ.)	8,320.27	10,536.60	10,838.08	11,237.09	11,699.87	12,931.16	13,194.34	14,208.52	8,533.96	12,888.50
๓	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ ใน ๙)	44,104.77	47,680.88	49,100.20	50,497.01	52,370.94	55,381.53	61,536.44	55,571.29	54,486.77	60,343.84
๔	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	76,159.62	101,147.15	96,130.65	98,680.24	102,368.16	106,287.02	112,321.68	114,286.85	105,137.52	111,061.65
๕	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,066.39	4,781.27	4,970.15	5,229.58	5,554.65	5,321.87	5,936.05	6,118.60	6,029.54	5,366.59
๖	ภาษีสุรา	10,661.85	10,947.24	12,029.51	13,600.15	13,372.71	13,597.71	-	-	-	-
๗	ภาษีสรรพสามิต	19,160.41	23,933.50	16,362.52	23,429.68	28,764.81	32,768.89	52,683.05	57,266.06	49,919.49	52,799.30
๘	ค่าภาคหลวงไม้	42.43	16.92	18.97	21.73	24.05	25.85	32.56	35.61	40.00	41.97
๙	ค่าภาคหลวงแร่	1,438.69	2,039.25	1,941.40	1,742.99	2,117.19	2,575.92	2,192.35	2,349.70	2,280.01	2,339.06
๑๐	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4,102.03	5,106.05	4,959.27	3,541.07	2,411.94	2,335.22	2,133.04	2,635.52	2,346.57	1,545.68
๑๑	รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ	77.93	20.22	45.14	43.51	57.97	100.15	121.37	135.46	120.60	65.24
๑๒	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	26,456.18	33,012.43	33,214.34	36,927.33	28,137.94	35,852.94	39,956.31	38,480.54	34,925.39	30,013.16
๑๓	ภาษีจัดสรรอื่น	484.61	288.93	353.34	456.44	492.60	560.24	193.28	332.84	248.77	183.15
รวม		222,410.76	265,909.21	259,018.10	274,820.28	279,004.33	302,333.41	327,662.56	328,933.50	300,976.39	314,643.22

ที่มา : ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตารางที่ 3.20 ภาพรวมรายได้จากเงินอุดหนุน แยกตามประเภทเงินอุดหนุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเภทเงินอุดหนุน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
๑	เงินอุดหนุนทั่วไป	89,188.25	106,472.75	124,105.98	157,145.13	182,583.63	216,225.55	223,867.55	245,218.68	258,948.99	271,544.90
๒	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	125,959.82	114,660.35	100,132.02	102,642.86	64,162.02	22,518.90	21,419.97	30,585.14	34,021.93	40,213.67
รวม		215,148.07	221,133.10	224,238.00	259,787.99	246,745.65	238,744.45	245,287.52	275,803.82	292,970.92	311,758.57

ที่มา : ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตารางที่ 3.21 รายได้รวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

ที่	ประเภทรายได้รวม	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
๑	รายได้จัดเก็บเอง	43,745.41	48,326.55	52,489.71	56,700.93	58,115.73	62,033.98	63,623.12	66,689.45	35,079.42	32,065.97
๒	รายได้จากรัฐจัดสรร	222,410.76	265,909.21	259,018.10	274,820.28	279,004.33	302,333.41	327,662.56	328,933.50	300,976.39	314,643.22
๓	รายได้จากเงินอุดหนุน	215,148.07	221,133.10	224,238.00	259,787.99	246,745.65	238,744.45	245,287.52	275,803.82	292,970.92	311,758.57
รวม		481,304.24	535,368.87	535,745.81	591,309.20	583,865.71	603,111.83	636,573.20	671,426.76	629,026.73	658,467.76

ที่มา : ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตารางที่ 3.22 ภาพรวมรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบกลาง	28,509.34	34,986.88	35,430.15	40,009.49	50,734.63	104,391.84	110,030.14	114,448.83	118,587.64	123,093.19
งบบุคลากร	78,193.96	94,211.40	110,038.02	121,536.78	131,729.26	142,680.93	145,448.67	150,301.48	153,316.77	157,575.63
งบดำเนินงาน	132,993.41	107,024.05	105,273.11	102,662.91	101,599.00	108,970.38	110,695.78	120,836.14	120,101.03	118,058.20
งบลงทุน	169,546.73	78,219.09	77,746.34	90,017.97	94,554.24	96,196.65	92,556.40	101,291.78	96,013.60	63,017.03
งบอุดหนุน	-	31,163.78	34,847.95	36,828.97	34,118.53	26,895.37	29,110.28	28,470.04	30,380.22	31,434.08
งบรายจ่ายอื่น	-	24,084.59	26,807.23	23,097.15	25,096.38	17,356.68	15,212.61	15,011.90	10,397.24	11,570.33
รวม	409,243.44	369,689.78	390,142.79	414,153.27	437,832.03	496,491.85	503,053.89	530,360.17	528,796.50	504,748.47

ที่มา : ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3.4.3 การวิเคราะห์เชิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) กรณีเงินบริจาคหรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ ถือเป็นรายได้ประเภทหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามอำนาจหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเป็นเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายตามที่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง และเมื่อมีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้ว จึงนำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินบริจาคหรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ ได้แก่

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 73 (9)
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 82 (5)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 89 (10)
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 66 (8)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 7

2) กรณีเป็นการเรี่ยไร ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถทำการเรี่ยไรได้ โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ดังนี้

- ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
- กฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ. 2548
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐทำการเรี่ยไรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด ตามข้อ 19 (4) และ (5) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เป็นต้น

นอกจากนี้ มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อของสมนาคุณเพื่อนำมามอบให้ผู้บริจาค เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 11 (9) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ เป็นต้น

บทที่ 4
ประเด็นการจัดเก็บภาษีให้บ้านเกิดของประเทศไทย

4.1 ประเด็นการบริจาคและการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้บริจาค

จากข้อมูลการเปรียบเทียบระบบการบริจาคของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่มีความแตกต่างอาจส่งผลต่อความต้องการในการบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงของระบบโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นพบว่าทั้ง 2 ประเทศ มีการลดหย่อนในประเภทของเงินบริจาคในลักษณะที่คล้ายกัน โดยในกรณีของประเทศไทยผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับกรณีที่บริจาคให้กับหน่วยงานของท้องถิ่นได้ เช่น เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาล และสถานศึกษาอื่นในท้องถิ่นของตน เป็นต้น โดยเงื่อนไขของมูลค่าการลดหย่อนจะมีค่าเท่ากับเงินที่ได้บริจาคจริงซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิหลังค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นแล้ว ดังนั้น จึงทำให้มูลค่าลดหย่อนสูงสุดของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของแต่ละบุคคล ในขณะที่กรณีของประเทศญี่ปุ่นที่กำหนดให้การบริจาคให้กับรัฐบาลท้องถิ่น (Local government) สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุดร้อยละ 40 ของเงินได้พึงประเมิน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการบริจาคมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีการให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมรายได้ให้ท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้เพียงพอแก่ความต้องการ อีกทั้งกรมสรรพากร ประเทศไทยได้มีการออกมาตรการภาษีสนับสนุนการบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นมาโดยตลอด เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ หากมีภัยพิบัติ โรคระบาดหรือเหตุการณ์อื่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน จะมีการออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยอันมีลักษณะถาวร การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ต้านการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล เป็นต้น

ดังนั้น หากมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสนับสนุนการบริจาคแก่ท้องถิ่นเช่นกรณีของระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดมิได้กำหนดวัตถุประสงค์การนำเงินบริจาคไปใช้อย่างชัดเจน จะขัดต่อหลักการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องจัดสรรเงินให้ถึงหน่วยรับบริจาคโดยไม่สามารถรอกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ใช้จ่ายจากรายได้ภาษี และอาจก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 32 การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องพิจารณาการสูญเสียรายได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ และฐานะทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาวได้

นอกจากนี้ การให้สิ่งของตอบแทนสำหรับการบริจาคจะถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้บริจาคตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรของประเทศไทย ซึ่งทำให้ประชาชนผู้บริจาคจะต้องนำมูลค่าของสมนาคุณมารวมคำนวณในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีกทั้งการส่งของขวัญหรือของสมนาคุณตอบแทนไปให้ผู้บริจาคนั้นอาจทำให้เกิดความลักลั่นและความไม่เป็นธรรมในการได้รับของบริจาคของประชาชนที่แตกต่างกันจากแต่ละท้องถิ่นโดยท้องถิ่นที่มีทรัพยากรและการโฆษณาที่เหนือกว่าอาจดึงดูดการบริจาคไปสู่ท้องถิ่นนั้นมากขึ้น และส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นได้

4.2 ประเด็นการจัดสรรรายได้และข้อสังเกตเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

การนำระบบการบริจาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ Hometown Tax ของประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในประเทศไทย จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น สามารถจัดหาบริการสาธารณะที่ตรงตามความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จำเป็นต้องมีระบบการติดตามความโปร่งใสในการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการจัดทำของสมนาคุณตอบแทนผู้บริจาคของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ศักยภาพ และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งในกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องจัดหาของสมนาคุณตอบแทนผู้บริจาคในทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีที่ประสบภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดหาของสมนาคุณตอบแทนให้แก่ผู้บริจาค รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดมูลค่าของสมนาคุณไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด และไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อรวมค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ

นอกจากนี้ ในอดีตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไทยได้เคยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี มอบรางวัลสำหรับผู้เสียภาษีดีเด่น หรือการจับสลากให้รางวัลแก่ผู้ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ไม่จำเป็น และสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาข้อร้องเรียน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณแผ่นดินจัดซื้อสิ่งของแจกราษฎรเพื่อใช้หาเสียงอีกด้วย

บทที่ 5
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ถึงแม้ว่าระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดสามารถช่วยให้ท้องถิ่นมีเงินงบประมาณมากขึ้นในการจัดการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้น รวมถึงระบบโครงสร้างภาษีของประเทศไทยมีลักษณะการบริจาคที่คล้ายกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจนำนโยบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาในบทที่ผ่านมา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) กรณีที่นำระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และ (2) กรณีที่ใช้รูปแบบการบริจาคแบบปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. กรณีที่นำระบบการบริจาคภาษีให้บ้านเกิดมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

1.1 ประเด็นด้านภาษีเงินได้

1.1.1 จะต้องดำเนินการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดให้การบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าลดหย่อนที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ รวมทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับของสมนาคุณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้แก่ผู้บริจาค อย่างไรก็ดี ต้องมีการศึกษามูลค่าสูงสุดหรือมูลค่าขั้นต่ำในการกำหนดมูลค่าเงินบริจาคที่สามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงการสูญเสียรายได้ของรัฐบาล ความยั่งยืนทางการคลัง วิเคราะห์ผลดีผลเสียที่คาดว่าเกิดขึ้นหากดำเนินมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ มีประเด็นสำคัญที่ต้องมีการตีความให้ชัดเจน คือ การบริจาคเงินโดยได้รับของสมนาคุณเป็นการตอบแทนจะเป็นการเข้าข่ายการซื้อขายสินค้าเป็นการทั่วไปหรือไม่ เนื่องจากหากตีความว่าเป็นการซื้อขายสินค้าจะมีประเด็นภาระภาษีที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ทั้งภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.1.2 ในการพิจารณานำระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดมาประยุกต์ใช้ จะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการประมาณการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอาจจะต้องดำเนินการประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการบริจาคเพื่อจัดทำประมาณการสูญเสียรายได้ของรัฐบาลกลางตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

1.1.3 ระบบการหักลดหย่อนภาษีของประเทศญี่ปุ่นมีความแตกต่างกับระบบการหักลดหย่อนภาษีของประเทศไทย โดยการหักลดหย่อนในกรณีประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็นการหักลดหย่อนในส่วนภาษีเงินได้ที่เป็นรายได้ของรัฐบาลกลางและภาษีท้องถิ่นที่เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสัดส่วนการหักลดหย่อนของภาษีท้องถิ่นในอัตราที่สูงกว่า ซึ่งแตกต่างจากระบบภาษีอากรของไทยที่ไม่มีภาษีของท้องถิ่น ดังนั้น การนำระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดมาประยุกต์ใช้ จะเสมือนเป็นการยอมเสียเงินของรัฐบาลกลางให้ท้องถิ่น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยช่องทางที่มีอยู่แล้ว เช่น การอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนที่มากขึ้น เป็นต้น

1.2 ประเด็นด้านการคำนวณค่าลดหย่อนจากเงินบริจาค

เนื่องจากปัจจุบันการหักเงินบริจาคในกรณีรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลมีการกำหนดวิธีการคำนวณและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ โดยการคำนวณการหักเงินบริจาคสำหรับบุคคลธรรมดาจะคำนวณจากเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าเงินบริจาค

ที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้นั้นต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ดังนั้น ในการกรณีนำระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดมาใช้ในประเทศไทย ซึ่งมีโครงสร้างระบบภาษีที่แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีการศึกษาหลักการและวิธีการในการคำนวณให้มีความชัดเจน และไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลกลางอย่างมีนัยสำคัญด้วย

1.3 ประเด็นด้านการจัดสรรเงินบริจาค

1.3.1 ควรมีการกำหนดวงเงินจำกัดในการบริจาคให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่น ซึ่งต้องพิจารณาถึงโครงสร้างแรงงานที่ออกไปทำงานต่างที่อยู่ของตน จำนวนประชากรรายจังหวัดที่อยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดด้วย รวมทั้งพิจารณาปรับลดการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรายได้ที่คาดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับจากการบริจาค

1.3.2 ควรมีการจัดทำระบบการตรวจสอบการใช้เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริจาคให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และตรงตามหลักการบริหารราชการแผ่นดิน โดยอาจใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะต้องมีการหารือในแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อไป นอกจากนี้ ตามข้อสังเกตที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นว่าการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี มอบรางวัลสำหรับผู้เสียภาษีดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษีในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงต่อการใช้งบประมาณจัดซื้อสิ่งของเพื่อหาเสียง รวมทั้งความโปร่งใสในการคัดเลือกสินค้าที่ได้ท้องถิ่นจะจัดซื้อเป็นของสมนาคุณ ซึ่งอาจทำให้การนำระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดมาประยุกต์ใช้ไม่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นดังที่คาดการณ์ไว้

1.3.3 การนำเงินบริจาคไปใช้จะต้องอยู่ภายใต้ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้

1.4 ประเด็นการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย

1.4.1 การกำหนดเพดานมูลค่าของสมนาคุณให้เหมาะสมกับสถานกาณ์ทางเศรษฐกิจทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่น และความสามารถในการดึงดูดเงินบริจาค

1.4.2 การจัดทำระบบแพลตฟอร์มกลางในการให้ผู้บริจาคดำเนินการบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะดวก รวมถึงปรับปรุงระบบการชำระภาษีให้สามารถดำเนินการได้ง่าย และผู้บริจาคสามารถดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องรอรับเอกสารหรือหลักฐานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการบริจาคเงินแล้ว

2. กรณีที่ใช้รูปแบบการบริจาคที่ดำเนินการในปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร

ปัจจุบันเงินบริจาคเงินให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาล และสถานศึกษาอื่นที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถหักลดหย่อนได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ใช้รูปแบบระบบชำระภาษีให้บ้านเกิดสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

2.1 การเพิ่มเติมให้การบริจาคเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น**ค่าลดหย่อนเพิ่มอีกประเภท** เช่นเดียวกับค่าลดหย่อนด้านการออม หรือค่าลดหย่อนเพื่อสนับสนุนที่อยู่อาศัย โดยอาจมีการพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรต่อไป ทั้งนี้ จะต้องศึกษาและมีการกำหนดเพดานการนำมาหักลดหย่อนสำหรับมูลค่าเงินที่บริจาคให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อฐานะการคลังของรัฐบาลในระยะยาวด้วย

2.2 การกำหนดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น **เป็นส่วนราชการ**ที่ผู้บริจาคสามารถบริจาคเงินและนำมูลค่าการบริจาคดังกล่าวมาหักหลังการหักลดหย่อน เนื่องจากการดำเนินการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการให้บริการสาธารณะเป็นประโยชน์โดยประชาชนโดยทั่วไป โดยยังคงจำกัดเพดานการหักเงินบริจาคไว้ที่ร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน โดยอาจออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรต่อไป

การดำเนินการทั้งสองกรณีดังกล่าว จำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมถึงต้นทุนในการดำเนินการ และการสูญเสียรายได้ของรัฐบาลให้ชัดเจน นอกจากนี้ ต้องพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขกฎหมายหรือต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม โดยการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอาจเริ่มอาจเริ่มจากการปรับใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก่อน

ภาคผนวก

1. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 หมวดภาษีอากร

1.1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2563
- พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางประเภท พ.ศ. 2563
- กฎกระทรวงกำหนดทรัพยสินที่ไดรับยกเวนจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวงกำหนดคาใชจายในการจัดเก็บภาษีแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ทิ้งไววางเปลาหรือไมไดทำประโยชนตามควรแกสภาพ พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวงการผอนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562
- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เหตุจำเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน
- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท
- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
- ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล

- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

1.1.2 ภาษีป้าย

- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

1.1.3 อากรรังนกอีแอ่น

- พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
- กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

1.1.4 ภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 64
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 111

1.1.5 ภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 64 (2)
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดราคายาสูบ (ฉบับที่ 7/2542) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2542
- ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง ราคาขายบุหรี่ซิกาแรตของโรงงานยาสูบสำหรับร้านค้ายาสูบที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีข้อบัญญัติให้เก็บภาษียาสูบ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

1.1.6 ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 65
- พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

1.2 ภาษีจัดสรร

1.2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 1 ใน 9)

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 67
- พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 12 ทวิ
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 80
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 83
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 112 ทวิ
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (4) มาตรา 24 (3) มาตรา 25 (6)
- พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 มาตรา 4
- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 323/2544 ลงวันที่ 20 กันยายน 2544 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทน
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 23 กันยายน 2564
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 5 เมษายน 2547
- ประกาศกรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 7/2542) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2542 เรื่อง กำหนดราคายาสูบ
- ประกาศโรงงานยาสูบ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เรื่อง ราคาขายบุหรี่ซิกาแรตของโรงงานยาสูบสำหรับร้านค้ายาสูบที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีข้อบัญญัติให้เก็บภาษียาสูบ

1.2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (VAT 5%)

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 62

1.2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 12 (3) มาตรา 23 (4) มาตรา 24 (3) มาตรา 25 (6) และมาตรา 29
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

1.2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 66 (1)
- พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 12 (1)
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 76 (1)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 82 (1)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 112 (1)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (5) มาตรา 24 (4) มาตรา 25 (7)
- พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 มาตรา 4
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 23 กันยายน 2564

1.2.5 ภาษีสรรพสามิต

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 66 (9)
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 82 (8)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 89 (11)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 117 (16)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (6) มาตรา 25 (8)

- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 150 มาตรา 151
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 มาตรา 20
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 เมษายน 2547

1.2.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 61
- พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 10
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 75
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 87
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 110
- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 41
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 85
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (7) มาตรา 24 (5) มาตรา 25 (10)
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559

1.2.7 ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 63
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 78
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 23 (12) (13) มาตรา 24 (8)(9) มาตรา (12) (13)
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2544

1.2.8 รายได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 79

- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 30
- กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

1.2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 103
- พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 61 มาตรา 62
- พ.ร.บ. ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 มาตรา 16 วรรค 3
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2543

1.2.10 ค่าภาคหลวงป่าไม้

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 77

เอกสารอ้างอิง

Hasegawa, K. (2560). **Japan's "Furusato Nouzei" (Hometown Tax).**

Hoda, T., & Dasher, R. B. (2564). **Local Tax Benefits at a Distance: Japan's Hometown Tax Donation Payment** (p. 100). Springer Nature.

Hometown Tax. Retrieved from https://www.furusato-tax.jp.

Hometown Tax Payment Philosophy. Retrieved from https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/policy/

Hometown Tax Revenue Fell in 2019 Due to New Limit on Luxury Items. Retrieved from https://www.nippon.com/en/japan-data/h00805/

Inoue K (2559) **What is needed for new companies to excavate customers and distribution channels (In Japanese).** Jpn Acad Small Bus Stud Conf Proc 35:71–83

KPMG. (2563). **Taxation in Japan 2020.**

Sato, M. (2560). **Pros and Cons of the 'Hometown Tax'Donation Program: Return Gifts Should Be Excluded from Deductibles.**

Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. (2565). **Japan Statistical Yearbook 2022**. เข้าถึงได้จาก https://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/

Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. (2565). **FY2019 Settlement White Paper On Local Public Finance, 2021 -Illustrated-** . เข้าถึงได้จาก https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r03data/chihouzaisei_2021_en.pdf

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2563). **สรุปข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ.** เข้าถึงได้จาก http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp

จาตุรนต์ เทพเดชา. (2562). **"สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น".** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และดารุณี พุ่มแก้ว. (2560). **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นในประเทศไทย.** สถาบันพระปกเกล้า.

พิทูร ชมสุข เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร และจิรวัฒน์ ภู่งาม. (2564). **ลดความเหลื่อมล้ำบ้านเกิดด้วย Hometown Tax.** Regional Letter ฉบับที่ 9/2564. ธนาคารแห่งประเทศไทย.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. (2565). **รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง ปี งบประมาณ 2565 ฉบับที่ 7 เมษายน 2565**